



المستشار

أينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



قانون الانهار الدولية

الفرقة الثانية



01277776870

إداره



د/ جمال عبد الناصر



د/ حسن أبو الفتوح



□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثانية)

اسم العادة :- الأنهار الدولية

تاريخ الإمتحان :- السبت ٢٠٢٦/٦/١٣

نظام الإمتحان :-

القسم الثاني :-

القسم الأول :-

عبارة ٦٠ سؤال صح وخطأ

2026

القسم الأول

ملخص هام

مفهوم النهر الدولي

- الذي يمر عبر أراضي دولتين، أو أكثر، أو يصل بين هذه الأراضي.
- اشترطت اتفاقية برشلونة لسنة ١٩٢١ في شأن الملاحة في الأنهار الدولية، أن يتوافر في النهر **ثلاث صفات** حتى يصبح نهراً دولياً وهي:
 - **الصفة الأولى** ← الصلاحية للملاحة.
 - **الصفة الثانية** ← الاتصال بالبحر
 - **الصفة الثالثة** ← أن يقع في أقاليم أكثر من دولة .

مفهوم المياه الدولية

- تلك المياه التي تتصل في ما بينها في حوض طبيعي متى امتد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر
- نظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه، كما يشمل را وفده.
- المقصود بالنهر في القانون الدولي** ← وحدة مائية تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات التي تحتوي على المياه العذبة والتي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكون حوضاً واحداً وينتهي حوض النهر في البحر أو في بحيرة داخلية لا تتصل بالبحر، ويدخل في حوض النهر كذلك مجاري المياه التي تسير تحت الأرض و تكون متصلة بالنهر .

أقسام النهر والفرقة بين النهر الوطني والنهر الدولي:

- تنقسم الأنهار في القانون الدولي إلى أنهار وطنية وأنهار دولية، ولهذه التفرقة أهمية كبيرة حيث تختلف الأحكام القانونية لكل منها وفقاً للقانون الدولي.

١- تعريف النهر الوطني :-

- النهر الذي يقع من منبعه إلى مصبه وجميع روافده داخل حدود إقليم دولة واحدة، حتى ولو كان له أهمية ملاحية للجماعة الدولية، ومهما كانت الالتزامات الدولية الناشئة عن العرف أو الاتفاق الدولي والتي تلزم الدولة بالسماح بحرية الملاحة فيه لجميع الدول.
- في هذا الفرض الأخير يكون النهر وطنياً ذا أهمية ملاحية دولية فأهميته للملاحة الدولية لا ينفي عنه صفته الوطنية، وبالتالي فهو يخضع بصورة كاملة لسيادة أو اختصاص الدولة التي يقع بأكمله في إقليمها.
- يجوز للمشرع الوطني أن يقصر الملاحة على السفن الوطنية أو يسمح بها للسفن الأجنبية بالشروط التي يحددها، وليس للدول الأخرى أن تعترض على هذا التنظيم.
- من أمثلة الأنهار الوطنية** ← نهر التايمز في بريطانيا ، ونهر الربيع في المغرب ونهر الليطاني في لبنان، ونهر السين في فرنسا.

٢- النهر الدولي :-

- يعد النهر دولياً إذا كانت منابعه ومصبه وروافده تتأخم أو تقع في إقليم أكثر من دولة وكان ذا أهمية في المجال الملاحى أو الاقتصادي.
- ✓ **الشرط الأول** ← أن يفصل أو يمر النهر في إقليم أكثر من دولة .
- ✓ **الشرط الثاني** ← أن يكون ذا أهمية ملاحية أو اقتصادية .

تتنوع الأنهار الدولية بحسب اختلاف أوضاعها الجغرافية إلى مايلي

النوع الأول :- الأنهار الحدودية :-

- المقصود بالأنهار الحدودية ← انهار تتأخم حدود الدول وتسير بمحاذاتها وتشكل حدوداً نهريّة دولية للدول المجاورة لها.
- مثال ذلك ← نهر شط العرب بين العراق وإيران، ونهر إيفروس بين تركيا واليونان ونهر الأردن بين الأردن وفلسطين المحتلة .
- السيادة على الأنهار الحدودية تختلف بحسب ما إذا كان النهر صالحاً للملاحة أو غير صالح للملاحة
- إذا كان النهر صالحاً للملاحة فإن الحدود تقع في منتصف قناته، أو في منتصف قناته الرئيسية إذا كان للنهر أكثر من قناة واحدة، وهذا هو ما يعرف بخط ثالويج
- إذا كان النهر غير صالح للملاحة ← فإن العرف الدولي مستقر على أن سيادة الدولة تمتد إلى منتصف النهر أي إلى خط الوسط متتبعاً جميع منحنيات شاطئ النهر.
- يترتب على اقتسام سيادة النهر الحدودي بين الدول المطلّة عليه أن خط ثالويج إذا كان النهر صالحاً للملاحة وخط الوسط إذا كان النهر غير صالح للملاحة هو الذي يحدد نطاق سيادة كل دولة والتي تتمتع بسيادة كاملة على الجزء الذي يخصها فلها حق الصيد فيه وحق استغلال موارده الحية وغير الحية .

النوع الثاني :- الأنهار المتتابعة :-

- المقصود بالأنهار المتتابعة ← الأنهار التي تمر بعدة دول بالتتابع بأن يخترق مجرى أقاليم عدة دول في كل مرحلة من مراحلها بحيث تكون كلتا ضفتيه تقع في إقليم دولة واحدة.
- مثال ذلك ← نهر النيل الذي يمر في أقاليم تسع دولة أفريقية بحيث تعد أثيوبيا من دول المنبع.
- تعتبر السودان من دول المجرى الأوسط. بينما تعتبر مصر دولة المصب.

حقوق الدول النهرية

- الدول المشاطئة للأنهار الدولية لها حقوق عديدة في الانتفاع بالمياه، بما في ذلك:

الحق الأول : مفهوم حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه:

- المقصود بحق الاستخدام العادل والمنصف للمياه النهرية ← مبدأ قانوني دولي ينص على أن كل دولة تشاطئ نهرًا دوليًا لديها الحق في استخدام مياه النهر بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى.
- من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف هذا يضمن أن جميع الدول المشاطئة يمكنها الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه دون الإضرار بالدول الأخرى.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان استخدام دولة ما للمياه النهرية عادلاً ومنصفاً:

- ✓ العامل الأول ← كمية المياه المتاحة في النهر. ✓ العامل الثاني ← احتياجات الدول المشاطئة المختلفة للمياه.
- ✓ العامل الثالث ← الأثر البيئي لاستخدام المياه. ✓ العامل الرابع ← التكلفة الاقتصادية لاستخدام المياه.
- ✓ العامل الخامس ← من المهم أن تأخذ الدول المشاطئة هذه العوامل بعين الاعتبار عند التفاوض على اتفاقيات بشأن استخدام المياه النهرية.

الحق الثاني : حق حماية مياه النهر من التلوث :

- المقصود بحق حماية مياه النهر من التلوث ← حق أساسي لجميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية. ينص هذا الحق على أن كل دولة تشاطئ نهرًا دوليًا لديها الحق في حماية مياه النهر من التلوث، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى، يستند هذا الحق إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في التمتع بنهر نظيف.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تلويث مياه الأنهار، بما في ذلك:

✓ بناء السدود.

✓ الصرف الصناعي.

✓ الصرف الصحي غير المعالج.

✓ الصرف الزراعي.

✓ الصيد الجائر.

يمكن أن يكون التلوث النهري له تأثيرات خطيرة على البيئة والصحة البشرية. يمكن أن يقتل النباتات والحيوانات المائية، ويمكن أن يسبب أمراضا للبشر، ويمكن أن يضر بجودة المياه الصالحة للشرب. من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في حماية مياه الأنهار من التلوث. يمكن أن يتم ذلك من خلال وضع قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث، وتنفيذ هذه القوانين والأنظمة، ورفع الوعي العام حول أهمية حماية المياه من التلوث.

الحق الثالث : حق الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه، مثل الأسماك والطاقة:

المقصود بحق الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه، مثل صيد الأسماك وتوليد الطاقة ← حق أساسي لجميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية. ينص هذا الحق على أن كل دولة تشاطئ نهراً دولياً لديها الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه في النهر، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه في الأنهار الدولية

- 1- يمكن استخدام الأسماك من الأنهار الدولية كمصدر للغذاء.
- 2- يمكن استخدام الطاقة الكهرومائية من الأنهار الدولية لتوليد الكهرباء.
- 3- يمكن استخدام المياه الصالحة للشرب من الأنهار الدولية للشرب والطبخ.
- 4- يمكن استخدام الأنهار الدولية للترفيه مثل السياحة والصيد والمشي لمسافات طويلة.
- 5- من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للمياه، حتى يتمكن جميع الناس من التمتع بها.

الحق الرابع : حق التعاون مع الدول الأخرى في إدارة واستغلال المياه :

تحدد اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢ حقوق الدول المشاطئة للأنهار الدولية تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. كما تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تحمي المياه من التلوث. هناك العديد من الأنهار الدولية التي تشترك فيها دول متعددة، مثل نهر النيل والدانوب والفرات هذه الأنهار مهمة لاقتصاديات الدول المشاطئة، حيث توفر المياه للري والشرب والصناعة والنقل. من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف، هذا يضمن أن جميع الدول المشاطئة يمكنها الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه دون الإضرار بالدول الأخرى.

الالتزامات الدول النهرية

الالتزام بالتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف :

ينص مبدأ التعاون على أن الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف يستند هذا المبدأ إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في التمتع بالمياه بشكل عادل ومنصف.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للتعاون أن يتحقق، بما في ذلك:

- ✓ التفاوض على إبرام اتفاقيات بشأن استخدام المياه.
- ✓ رفع الوعي العام حول أهمية المياه.
- ✓ الاستثمار في مشاريع لتحسين إدارة المياه
- ✓ من خلال التعاون والعمل المشترك، يمكن للدول المشاطئة للأنهار الدولية الحفاظ على هذا المورد الحيوي لصالح الأجيال القادمة.

استخدام الأنهار في شئون الملاحة الدولية :

تعريف الملاحة وأنواعها :

المقصود بالملاحة ← حق السفن التابعة للدولة المختلفة في المرور من خلال النهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع.

ومن هذا التعريف نثبت أن هناك أنواع ثلاثة للملاحة هي :

- النوع الأول :- الملاحة الساحلية المحلية :

المقصود بالملاحة الساحلية المحلية ← الملاحة التي تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع من مكان يقع في الدول التي يمر بها جزء من النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في نفس هذه الدولة.

مثال ذلك ← نقل الأشخاص والبضائع في المراكب النيلية من أسوان إلى القاهرة أو من القاهرة للقناطر الخيرية أو من غرب النيل إلى شرقه .

- النوع الثاني :- الملاحة فيما بين الدول النهرية :

المقصود بالملاحة فيما بين الدول النهرية ← الملاحة التي تقوم فيها السفن بنقل الأشخاص والأشياء من مكان يقع في إقليم إحدى الدول المطلة على النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في إقليم دولة أخرى مطلة على ذات النهر.

مثال ذلك ← نهر الدانوب الذي يقع بين عدة دول أوروبية منها بلغاريا والمجر ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية الصرب والجبل الأسود يوغسلافيا سابقاً حيث تبحر السفن من مكان يقع في إحدى هذه الدول إلى مكان آخر يقع في دولة أخرى كان تبحر السفينة من بلغاريا إلى المجر أو إلى رومانيا ... الخ.

هذا النوع من الملاحة ← يهتم به القانون الدولي، وسنرى أن تنظيم حرية الملاحة فيما بين الدول النهرية يخضع لا تفاتها المشترك، أو لقبولها المتبادل، كما سيجي .

- النوع الثالث :- الملاحة الدولية :

المقصود بالملاحة الدولية ← الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدول غير النهرية أي الغير مطلة على النهر مستعملة النهر لنقل الشخاص والبضائع سواء إلى دولة نهرية أو لدولة أخرى غير نهرية مثلها.

مثال ذلك ← مرور السفن الأمريكية أو الأفريقية في أحد الأنهار الدولية الأوروبية كنهر الدانوب أو نهر الراين، أو مرور السفن الأوروبية في أحد الأنهار الدولية الأفريقية كنهر السنغال ونهر النيجر.

ممارسة الملاحة بين الدول النهرية فيما بينها أو ممارسة الملاحة الدولية فإن الإجماع منعقد لذلك بين الفقهاء على أنه إذا وجدت اتفاقية دولية تقرر مبدأ حرية الملاحة فإن هذه الاتفاقية تلزم الدول التي أبرمتها سواء نهرية أم غير نهرية، فتلتزم جميعها باحترام مبدأ حرية الملاحة الدولية وذلك وفقاً للنظم التي تحددها هذه الاتفاقية بأن تكفل حرية الملاحة لجميع السفن التابعة للدول المتعاقدة على قدم المساواة.

يلاحظ أن ← الأنهار الدولية تشكل جزء لا يتجزأ من أقاليم الدول التي يمر بها، والملاحة فيه تشكل انتهاكاً للسيادة الإقليمية للدول التي يمر بها، وذلك لأن السفن تخترق أقاليم الدولة مما يمس بسيادتها وخاصة إذا تطورت حرية الملاحة من مجرد مرور السفن التجارية إلى السفن الحربية وما يترتب على ذلك من تهديد للسلامة الإقليمية للدول التي يمر بها.

إضافة إلى أن الأنهار تختلف عن البحار ← فهي تتكون من مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة وبالتالي فهي تكون عرضة للتلوث بسبب مرور السفن التجارية وما تحمله من بضائع ومواد بتروولية يؤدي انسكابها في النهر ليس مجرد القضاء على ما به من ثروات حية ولكن يؤدي إلى القضاء على أهم مميزاته وأبرز صور استغلاله وهو صلاحيته للشرب والزراعة وهو الاستعمال الأساسي للنهر.

استعمال النهر للملاحة ← غرض إضافي، يتوقف استخدامه في رأينا على صلاحية النهر للملاحة فيه وإلى وجود اتفاق ينظم هذه الملاحة.

- ❖ إذا كان هذا الاتفاق مبرم بين الدول النهرية، وتم النص فيه على قصر هذا الحق عليهم فقط فإنهم يتمتعوا وحدهم بحق الملاحة المتبادلة فيما بينهم، فلا يستفيد منه غيرهم ولا يتمتعوا بحرية الملاحة فيه
- ❖ إذا كانت المعاهدة تنص على التزام الدول النهرية بالسماح لجميع الدول بحرية الملاحة في اجزاء النهر المارة في إقليمها، فهنا يكون الاتفاق ملزم للدول النهرية ليس فقط في مواجهة الدول الأطراف في هذه المعاهدة ولكن في مواجهة الدول الغير أيضاً أي التي ليست أطراف في المعاهدة، وذلك لأن الدول النهرية - بموجب هذا الاتفاق - تكون قد قبلت تقييد سيادتها الإقليمية لصالح المصلحة المشتركة للجماعة الدولية، ويشترط أن تحظى هذه المعاهدة بموافقة وتصديق جميع الدول النهرية، فإذا أبرم بعضها هذا الاتفاق دون البعض، فإن الاتفاق يلزم فقط من وافق عليه، ولا يلزم من لم يشترك فيه تطبيقاً المبدئي عدم التزام الدول إلا برضاها، ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.
- ❖ إذا لم يوجد اتفاق بين الدول ينظم الملاحة النهرية في النهر الدولي ➡ فيتم الرجوع إلى العرف المحلي الخاص بهذا النهر.
- ❖ إذا لم يوجد اتفاق أو عرف دوليين ينظمان الملاحة في النهر ➡ فإن الملاحة فيه تخضع لإرادة الدول النهرية، ووجود عرف أو اتفاق دولي خاص بنهر معين غير نهرها وتمتعها هي ذاتها بحرية الملاحة فيه لا يلزمها هي ما دام أن هذا الاتفاق أو هذا العرف لا علاقة لها بنهرها، فكل اتفاق أو عرف خاص بنهر معين هو الذي يحدد النظام القانوني للملاحة فيه.
- ❖ عموماً إذا وجد اتفاق أو عرف محلي ينظم حرية الملاحة في نهر معين:- فيجب أن يتمتع بهذا الحق الدول المتمتعة به على قدم المساواة سواء في المعاملة أو في مقدار الرسوم.

حرية الملاحة ورسوم المرور:

- ❖ يحق للدول النهرية أن تفرض رسوماً على مرور السفن الأجنبية وذلك لأنها تستعمل وتمر بجزء من إقليمها الوطني، ولكن يجب أن تفرض هذه الرسوم بصورة متساوية على جميع الدول ولا يشوبها التمييز والعنصرية، مع ملاحظة انه يمكن للدول النهرية فيما بينها إلا تقتضي رسوماً على أساس تمتعها بحق المرور والملاحة المتبادلة فيما بينها كما قد يكون المرور بلا رسوم إذا كان اتفاق دولي يقرر ذلك.

الأحكام القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الملاحة:

أولاً: أنواع النظم الاتفاقية لاستخدام الأنهار الدولية في الملاحة :

طريقة إقرار حق الملاحة في الأنهار الدولية :

- ❖ تتمتع الدول بممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية طبقاً لقواعد القانون الدولي استناداً إلى اعتبارها طرفاً في اتفاقية دولية أو أن مثل هذا الحق قد آل إليها عن طريق الميراث الدولي للمعاهدات الدولية

ثانياً: مضمون حق الملاحة :

يمكن تقسيم الدول التي تستفيد من نظام الملاحة في الأنهار الدولية إلى ثلاث مجموعات:

- المجموعة الأولى :- الدول النهرية.
 - المجموعة الثانية :- الدول التي تصبح فيما بعد أطرافاً في الاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة.
 - المجموعة الثالثة :- وأخيراً كافة الدول الأخرى
- ❖ يلاحظ على ➡ الاتفاقيات المنظمة للملاحة أنها لم تنص على مساواة الدول في التمتع بحرية الملاحة ولكن أعطت بعض الامتيازات لسفن الدول النهرية.

بالنسبة لنوع الملاحة :

- ❖ تنظم الاتفاقيات الدولية من حيث المبدأ حرية ملاحة السفن التجارية أما بالنسبة لمرور السفن الحربية فإنه يخضع لتصريح سابق من الدول النهرية.

نظام إدارة الأنهار الدولية :

- ❖ هناك تنوعاً في نظم إدارة الأنهار الدولية وتعد الاتفاقيات الدولية الأوروبية التي تنظم الأنهار الدولية (الراين - الدانوب) نموذجاً في إنشاء اللجان الدولية النهرية ولجنة نهر الدانوب المنشئة بموجب اتفاقية باريس عام ١٨٥٦ ويوجد لجان مماثلة لها لتنظيم إدارة الأنهار الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا.

كيفية استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية

أولاً: الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية:

يرجع الفضل للأنهار في تكوين الحضارات العريقة، حيث شهدت ضفافها ميلاد أول تجمعات إنسانية مستقرة ومنظمة بسبب اعتماد هذه التجمعات على مياهه في الشرب ثم اكتشافهم للزراعة التي احترفتها هذه التجمعات بدلاً من الترحال سعيًا وراء أماكن العشب الناتجة عن الأمطار. □

❖ **قد أجمع المؤرخون** وعلى رأسهم أبو التاريخ هيرودوت أن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة هي نتاج نهر النيل بل هو عمم ذلك قائلاً أن مصر هبة النيل. □

❖ قد ازدادت أهمية الأنهار في الوقت الحاضر تزايداً عظيماً بسبب التزايد الهائل في عدد سكان المعمورة مع ثبات مصادر المياه، والتنوع الكبير في استعمالها واستغلالها

❖ نظراً لتزايد استخدامات الأنهار في المجالات السابقة، فقد توسعت الدول في المشروعات التي تدخل في هذه المجالات، ولكن قد تؤدي بعض هذه المشروعات التي تقيمها بعض الدول النهرية إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر، ومن ذلك أن تقوم دولة بتحويل مجرى نهر دولي أو أن تقوم ببناء سدود تنتقص من كمية المياه التي تصل للدول الأخرى كما فعلت تركيا في بناءها للسدود على نهري دجلة والفرات مما انتقص بدرجة كبيرة من كمية المياه التي تذهب إلى سوريا والعراق.

ثانياً: قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية:

❖ كشفت الدراسات والجهود السابقة عن كثير من القواعد القانونية التي يخضع لها هذا الموضوع الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها بتكليف لجنة القانون الدولي بدراسة وضع قانون لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

ثالثاً: المبادئ القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية:

المبدأ الأول: الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان:

مضمون المبدأ:

❖ يعني هذا المبدأ أن كل دولة نهرية لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه وهذا الحق مفيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً ولا يضر بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى.

الأساس القانوني:

❖ يستند هذا المبدأ إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية والتي يعني أن للدول النهرية حقوق متساوية أو بتعبير أدق يكون لهذه الدول حقوقاً متبادلة الصلة فيما يتعلق باستخدام المجرى المائي

كيفية تطبيق المبدأ:

❖ أوردت لجنة القانون الدولي قائمة بالظروف والاعتبارات التي يسترشد بها عند تقدير الاستخدام العادل والمعقول للنهر الدولي **وقد نصت المادة (٥) المذكورة على ما يلي:**

١. العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكولوجية والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية.
 ٢. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.
 ٣. السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
 ٤. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة.
- ❖ **ينبغي أن يلاحظ هنا** أن تسوية الاحتياجات المتنازعة للدول على أساس الإنصاف ليست جديدة وهذه الطريقة تستهدف هنا إيجاد توازن بين احتياجات الدول المعنية بطريقة تزيد المنفعة إلى أقصى حد وتقلل الضرر إلى أدنى حد بالنسبة لكل واحد منها.

المبدأ الثاني: الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:**أساس المبدأ:**

لا تلتزم الدول النهرية فقط بأن تمتنع عن وقف أو تحويل تدفق نهري يجري من أراضيها إلى أراضي دول مجاورة بل أنها تلتزم أيضاً بأن تمتنع عن استخدام مياه هذا النهر استخداماً يشكل خطراً على الدولة المجاورة أو يمنعها من استخدام تدفق مياه هذا النهر من جانبها استخداماً مناسباً.

يستند هذا المبدأ إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق. □

مضمون المبدأ:

يرتبط هذا المبدأ بالمبدأ المنصوص عليه في المادة (5) الخاص بالانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان ومعنى ذلك أن المبدأ الأول المنصوص عليه في المادة (5) يسمح بأن يكون هناك قدراً من الضرر يلحق بالدول النهرية الأخرى نتيجة استخدام إحدى هذه الدول لحقها في المجرى المائي طالما أن هذا الضرر داخل الحدود التي يجيزها الانتفاع المنصف والمعقول.

يطلق بعض الفقهاء على هذا المبدأ مصطلح الاستعمال البرئ لمياه الأنهار الدولية ويندرج تحت هذا المفهوم عدة تطبيقات من بينها:

- ١- لا يجوز لدول يمر بإقليمها نهر دولي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق المصالح المقررة للدول النهرية الأخرى.
- ٢- لا يجوز لدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدولة النهرية.
- ٣- يجب على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث مياه النهر
- ٤- يعتبر استعمال غير برئ أي استعمال ينطوي على تعسف في استعمال الحق.

بعض النقاط الهامة

١- مفهوم مجاري المياه الصالحة للملاحة ذات الأهمية الدولية - نصت المادة الأولى من النظام الملحق باتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ على ما يعنيه مفهوم النهر الدولي - حسبما هو متعارف عليه في ذلك الوقت - الذي يشمل ضمن محتواه العام:

- مجاري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة والتي تفصل بين أراضي عدة دول، أو تجري فيها.
- مجاري المياه التي تعد ذات أهمية دولية بمقتضى اتفاق دولي تقره الدول المتشاطئة للنهر.
- مجاري المياه التي تشرف عليها لجان دولية، تضم دولاً أخرى إضافة إلى الدول المتشاطئة في مجرى المياه.
- يلاحظ مما سبق أن جميع الأنهار القابلة للملاحة طبيعياً، أو تلك التي تقرر الدول منحها هذه الصفة بموجب اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أو بمقتضى قرارات إنفرادية؛ تكتسب الصفة الدولية، بما في ذلك أيضاً الأنهار التي تدير شؤون الملاحة فيها لجان دولية مشتركة من دون اعتبار لموقع الدول الأعضاء الممثلة في مثل هذه اللجان، سواء أكانت من الدول المتشاطئة أم غير المتشاطئة. وهذه الشروط تنطبق في الواقع على معظم الأنهر الأوروبية الكبرى كالدانوب والراين والألب والاسكوت والأودر... إلخ.

٢- مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية - كرست اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م ضمن سياقها العام على ما استقر عليه العرف والتعامل الدوليان بهذا الصدد. حيث نصت في مادتها الثالثة على أنه يتوجب تطبيق مبدأ حرية الملاحة لمصلحة مراكب جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، سواء أكانت من الدول التي يقع فيها المجرى المائي للنهر أم من الدول الأخرى. كما تخضع الملاحة في الجزء من النهر الذي يجري في إقليم دولة ما للأنظمة الخاصة بهذه الدولة، ولاسيما ما يتعلق منها بشؤون الشرطة والجمارك والصحة العامة وما شابهها (المادة ٦). بالمقابل تلتزم الدولة التي يجري النهر على إقليمها الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الملاحة في النهر، وأن تقوم بإجراء ما يلزم لصيانتها وبقائه صالحاً للملاحة (المادة ١٠).

٣- **المساواة في المعاملة وفرض الرسوم** - أعلنت اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ مبدأ مهمًا وملزمًا لحرية الملاحة النهرية، ألا وهو المساواة في المعاملة، أي منع التمييز بين الدول المتعاقدة في ممارسة الملاحة. حيث نصت المادة الرابعة من الاتفاقية، على أنه يتوجب على الدول التي يجري في إقليمها المجرى المائي أن تراعي مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن ومن دون تمييز بين مراكب دولة ما أو أخرى. ويستتبع ذلك ما أشارت إليه المادة السابعة بأنه ليس للدول التي يجري النهر في إقليمها أن تفرض من الرسوم سوى ما يتعلق منها بالصيانة ونفقات تحسين المجرى، أو مقابل خدمات فعلية تؤديها.

ولكن الاستثناء الوحيد الذي يرد على مبدأ المساواة في المعاملة هو ما أعلنته المادة (٥) من الاتفاقية، ومؤداه أنه للدولة التي يجري النهر في إقليمها أن تقصر التعامل التجاري في شواطئها المحلية لمصلحة مراكبها حصراً.

٤- **القواعد الاستثنائية فيما يتعلق بحرية الملاحة النهرية** - بموجب المادة التاسعة من اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ يحق للدولة التي يجري النهر على إقليمها الامتناع مؤقتاً عن تطبيق القواعد العامة لنظام حرية الملاحة والمساواة في المعاملة، إذا ما تدخلت أحداث أو أمور خطيرة تتعلق بالسلامة الإقليمية للدولة وبسيادتها أو بمصالحها الحيوية. ولكن على أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن تنتهي الظروف الاستثنائية بزوال أسبابها. وقد عبرت المادة (١٥) عن ذلك بإعلانها أن القواعد العامة لحرية الملاحة تبقى سارية المفعول وقت الحرب والسلم، ما دامت لا تتعارض مع واجبات المحاربين والمحايدين.

اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ حول استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية:

🌐 في ٩ ديسمبر ١٩٩٧ تم توقيع اتفاقية جنيف حول تجهيز الطاقة المائية التي تهم عدة دول. وقد نصت هذه الاتفاقية حينها على حق كل دولة ضمن نطاق القانون الدولي بتنفيذ مشاريع مائية ضمن إقليمها، ولكن بعد إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدول المتشاطئة الأخرى حول استخدام المجاري المائية الدولية. وقد كانت مسألة الإصرار على إعطاء الأولوية دائماً لممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية على حساب الاستخدامات الأخرى للمياه، وإجبار الدول المتشاطئة على التوصل إلى اتفاق قبل المباشرة باستخدام هذه المجاري من العوامل المهمة التي أدت إلى فشل هذه الاتفاقية في الحصول على التأييد الدولي الواسع. □

🌐 منذ ذلك الوقت تميز الوضع القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية لغايات غير الملاحة بالغموض والتشتت. وذلك للأسباب التالية:

- ١- التنوع الحاد للاتفاقات الخاصة الشائنة والمتعددة الأطراف.
- ٢- عدم وضوح النظام القانوني لبعض المجاري المائية الدولية.
- ٣- نسبية آثار الحلول القضائية الدولية وقرارات التحكيم الدولي، وعدم إمكانية التوسع في تفسيرها وتطبيقها على نحو شامل وعام
- ٤- تبعثر الجهود المبذولة من قبل بعض المؤسسات الفقهية، ولاسيما تلك المحققة من قبل معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي.
- ٥- غياب الإجماع في المؤتمرات الدولية وعدم فعالية قراراتها أو توصياتها.
- ٦- انحصار نشاطات الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة وللمؤسسات المتخصصة وكذلك لعدد من المنظمات الإقليمية ضمن نطاق الأعمال التقنية أو إصدار التوصيات غير المجدية.

🌐 قد نصت المادة الأولى من اتفاقية عام ١٩٩٧م على أن مجال تطبيقها يشمل جميع استخدامات المجاري المائية الدولية وحمايتها وإدارتها، باستثناء ما يتعلق منها بالملاحة إلا في حدود التأثيرات المتبادلة. كما تطبق الاتفاقية على جميع المسائل المتعلقة بحماية البيئة النهرية من الكوارث الطبيعية والتلوث المائي.

🌟 فيما يلي أهم ما أشارت إليه أو ما تضمنته اتفاقية عام ١٩٩٧م من قواعد ومبادئ عامة قابلة للتطبيق على

استخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض الملاحية:

أ- الوحدة الطبيعية للمجرى المائي الدولي:

🌟 توصلت لجنة القانون الدولي إلى اعتماد مفهوم المجرى المائي الدولي. وحيث عرفته المادة الثانية من اتفاقية عام ١٩٩٧م بأنه شبكة المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الطبيعية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.

ب- السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية:

🌟 بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يتوجب أن يستند النظام القانوني الدولي إلى مبدأ المساواة في ممارسة السيادة بين الدول وضرورة احترام الاختصاص الوطني للدول الأعضاء.

🌟 **يلاحظ** أنه لطبيعة المياه الخاصة لا يقع الاختلاف حول التكييف القانوني لممارسة السيادة على المصادر الطبيعية على تفسير المبدأ نفسه، وإنما على كيفية تطبيقه ضمن إطار جغرافي معين. بتعبير آخر: لا يمكن ممارسة السيادة على مجرى مائي دولي بصورة سيادة دائمة على كمية محدودة من المياه موجودة في دولة معينة، وإنما بصورة سيادة على جزء من كمية مياه جارية ضمن جزء من حوض نهري يقع تحت سيطرة سيادة معينة، وهذه الكمية يمكنها فيما بعد الانتقال إلى جزء آخر من الحوض نفسه يقع تحت سيطرة سيادة أخرى. هذا التلاحم المستمر بين السيادة يستدعي بالنتيجة التنسيق والتعاون بينها للحصول على أفضل الفوائد ولمصلحة الجميع.

ج- الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية:

🌟 يتوجب على الدول المتشاطئة احترام مصالح جيرانها وعدم الإضرار بها في أثناء ممارسة سيادتها على المصادر المائية الجارية في إقليمها. وهذا ما يعني ضرورة استخدام المياه على نحو متعقل ومثمر، يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الخاصة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه، مثل العوامل الطبيعية والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للدول المتشاطئة والاستخدامات الحالية والمستقبلية وحماية مجرى المياه من التلوث ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقيات المعقودة.

🌟 **ملحوظة هامة** → إن تطبيق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه لا يعني بأي حال من الأحوال اللجوء إلى تقسيم كمي أو نسبي للمياه بين الدول المتشاطئة، وإنما استخدام المياه على نحو مثمر ومن دون التسبب بأضرار ضد مصالح الدول الجارة، وكذلك تنسيق الجهود للتوصل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل ولمصلحة الدول المعنية كافة.

د- المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير:

🌟 هذا المبدأ المعترف به حالياً بوصفه قاعدة عرفية ملزمة أعضاء المجتمع الدولي كافة-منذ إعلانه التزاماً عاماً ضمن حكم محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩م في قضية مضيق كورفو-تم تكريسها أيضاً في المادة السابعة من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م التي نصت على واجب الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند قيام دول متشاطئة باستخدام مجرى مائي دولي. ولكن عند وقوع مثل هذا الضرر يتوجب على الدولة المتسببة وبغياب اتفاق خاص مع الدولة المتضررة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وبالتشاور مع الدول المعنية من أجل إلغاء الضرر أو تخفيفه، ومناقشة مسألة التعويض عند الاقتضاء.

🌟 من جهة أخرى، إن مبدأ عدم الإضرار بالغير لا يتعلق فقط بحماية البيئة من التلوث المائي كما نصت عليه المادة (٢١) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م، وإنما أيضاً بالأعمال الهادفة إلى تحويل جريان المياه وتخفيض مستوى المجرى الدولي. وهنا يمكن تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية ليس فقط عن الأضرار الناجمة عن أفعال مخالفة لالتزامات القانون الدولي؛ ولكن أيضاً عن أضرار تسببها أحياناً أفعال غير ممنوعة دولياً.

🌟 هذا ما يسمى بالمسؤولية الدولية على أساس الخطر أو الحيلة المتوقعة، والتي تعني أنه على الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية والحذر لتجنب الإضرار بمصالح الدول الجارة، وإلا ستكون حينها مسؤولة عن إهمالها، هذا الالتزام يمثل التزام نتيجة وليس التزام فعل، فإذا لم يقع الضرر فلا يمكن مساءلة الدولة. فمثلاً لا يمكن لسلطات دولة المنبع الادعاء بأن إلحاق الضرر بدولتي المرور والمصب والناجم عن تلوث المياه الواصلة من دولة المنبع لا يعد خرقاً لالتزام دولي، إذ كان عليها اتخاذ جانب الحيلة والحذر لتجنب قدر الإمكان حصول مثل هذا الضرر الجسيم.

هـ- التعاون والتفاوض بحسن نية :

🌟 استقر التعامل الدولي على أن وجود عدة دول في مجرى مائي دولي يستدعي ضرورة التزام التعاون المتبادل وإجراء مشاورات ومفاوضات والحصول على أقصى الفوائد من الاستغلال الأمثل للمجرى ولمصلحة الدول المتشاطئة كافة. وقد نصت المادة (٨) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م على أنه يتوجب التعاون على أساس المساواة السيادية والتكامل الإقليمي للدول لتحقيق الفوائد المتبادلة ويقصد بلوغ الاستخدام الأفضل للمجرى المائي الدولي.

للدول حق اختيار وسائل تحقيق هذا المبدأ، كما يمكنها تنسيق جهودها ضمن لجان مشتركة.

قواعد استغلال مياه الأنهار الدولية في غير مجالات الملاحة:

أولاً: الوضع قبل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استغلال المجاري المائية في غير شؤون الملاحة لعام ١٩٩٧ :

🌟 ساد في العهد القديم عدة نظريات تبين قواعد هذا الاستغلال ومنها، **نظرية السيادة الإقليمية المطلقة**، وتعني سيادة الدولة الكاملة على ما يمر في إقليمها من مجرى النهر وإلى حريتها في استغلال مجرى النهر بالطريقة التي تراها هي مناسبة، وبالتالي يحق لها أن تقيم منشآت من المشروعات الخاصة بالارتفاع بمياهه وبحقها في إحداث ما يترأى لها من التغييرات في مجرى النهر ذاته، بما في ذلك التحويل الجزئي أو الكلي دون أن يكون للدول الأخرى حق الاعتراض على ذلك، وكانت هذه النظرية تخدم مصالح الدول التي تقع فيها منابع النهر.

نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة :

🌟 تدعو أن لكل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي، الحق الكامل في أن يظل جريان مياهه في إقليمها على حالة من حيث الكمية والكيفية

نظرية الملكية المشتركة :

🌟 تقوم هذه النظرية على أساس اعتبار النهر الدولي بأكمله من منبعه إلى مصبه ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة، فلا تنفرد إحداها دون موافقة الأخرى بإقامة مشروع للارتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها، ما دام هذا الارتفاع يؤدي إلى إحداث أي تأثير على جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقصان.

🌟 **تستند هذه النظرية إلى القول بأن** ← منطقتها يتفق مع مبادئ القانون الطبيعي والتي تؤكد من ذا الذي يستطيع أن يمنع تدفق المياه.

ثانياً: الوضع في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة باستغلال المجاري المائية الدولية:

قننت الاتفاقية ما استقر عليه العرف الدولي في هذا المجال، ولذلك أوردت **قاعدتان** تنظم حقوق وواجبات الدول في استغلال الأنهار الدولية هما:

القاعدة الأولى: قاعدة الاشتراك والانتفاع العادل بمياه النهر الدولي

جاء حكم هذه القاعدة في المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام ١٩٩٧ **التي تنص على:**

- ١- تتمتع دول المجرى المائي كل في إقليمه، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمية بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه. مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية. على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.
- ٢- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق استخدام المجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء وعلى النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

العوامل التي تحكم تطبيق قاعدة الانتفاع والاشتراك العادل بمياه الأنهار الدولية:

١. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة الخامسة. أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:
٢. العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكولوجية.
٣. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي.
٤. عدد السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
٥. آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.
٦. الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي.
٧. صيانة الموارد المائية للمجرى المائي وحمايته وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

القاعدة الثانية: قاعدة الاستعمال البريء والالتزام بعدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى:

أوردت هذه القاعدة المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والتي تنص على:

- ١- تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.
- ٢- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ملموس لدولة أخرى من دول المجرى المائي. تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر. عند عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام - كل التدابير المناسبة في إطار المراعاة الواجبة لأحكام المادتين ٥، ٦ وبالتشاور مع الدول المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.

📌 **ملحوظة** ← تستمد هذه القاعدة أصلها من القواعد العرفية التي تقرر الاعتراف للدول النهرية بالانتفاع بمياه النهر الدولي بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين في الانتفاع به أيضاً، **وإذا أضر انتفاع الدولة** أو أحد رعاياها بحقوق الدول الأخرى، فإن هذه الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك وما يترتب عليها من تعويضات والتي قد تكون عينية بإعادة الحال إلى ما كان عليه أي بإزالة السد الذي أقامته أضراراً بالدول الأخرى أو إرجاع مجرى النهر إلى طبيعته ومجره الأول إذا كانت قد قامت بتحويله.. إلخ وقد تكون تعويضات نقدية يتم دفعها للمتضررين منها بالإضافة إلى التعويض العيني.

📌 **على ذلك تلتزم الدولة باستعمال النهر الدولي بصورة بريئة أي لا تضر بحقوق الآخرين، ومن صور الاستعمال غير البريء أو الضار:**

📌 إقامة سد للاستئثار بحصة أكبر من المياه أو لإنقاص حصة الدول الأخرى من المياه أو أن تقوم بتحويل مجرى النهر كلياً أو جزئياً أو بإقامة مشروعات جديدة تؤدي إلى إنقاص كمية المياه المتدفقة نحو دولة المجرى الأوسط أو دولة المصب أو تقلل من جودة المياه بسبب صرف مخلفات مصانعها في مجرى النهر الأمر الذي يؤدي إلى تلوث المياه أو زيادة نسبة ملوحتها بشكل يجعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي أو لأغراض الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك من صور الاستعمال العادي.

البند:

فيما يأتي أهم ما تضمنته الاتفاقية من بنود مهمة:

- ١- **مفهوم المجرى المائي الدولي** ← نظام المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.
- ٢- **الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية** ← لا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كمياً أو نسبياً وإنما استخدامها استخداماً مثمراً أو متعلقاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة.
- ٣- **المسؤولية الدولية عن الأضرار بالغير** ← الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي، مع التسامح بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن التعويض عنها بموجب اتفاقيات خاصة.
- ٤- **التعاون والتفاوض بحسن نية** ← نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول حالة مجرى النهر (المادة ٩) والوقاية من الكوارث الطبيعية (المواد ٢٧ و ٢٨) وفي مجال ضبط المياه وتدفقها (المواد ٢٥ و ٢٦) والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها (المواد ١١ إلى ١٩) وأخيراً نصت المادة (٣٣) على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلمياً بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمسااعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

القسم الثاني

ملخص هام

أولاً:- مفهوم المشروعات المائية:

إحدى مشروعات البنية التحتية والتي تقام على ضفاف الأنهار أو على المجاري المائية وفق الضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء مثل هذه المشروعات على الأنهار الدولية،

تأخذ العديد من الأشكال مثل السدود وشق الترع والخزانات والقناطر،

ثانياً:- المقصود بالسد

الإنشاء الهندسي الذي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه عن طريق البحيرات الاصطناعية والتي تسمى بالخزانات .

تعد السدود من أقدم المشروعات المائية التي عرفها الإنسان، وعادة ما يتم تصنيفها حسب أشكالها والمواد التي استخدمت في بنائها والأهداف التي شيدت من أجلها.

ثالثاً:- أنواع السدود:

يمكن تصنيف السدود من حيث ارتفاعها إلى:

١- سد قصير (يصل إرتفاعه إلى ١٥ متراً).

٢- سد متوسط (يكون إرتفاعه بين ١٥ و٩٠ متراً).

٣- سد عالي (يزيد إرتفاعه عن ٩٠ متراً).

تصنف من حيث مواد إنشائها إلى نوعين رئيسيين: (سدود خرسانية و سدود ترابية).

تصنيف السدود وفقاً للغرض منها الى العديد من الأنواع ومنها :

- النوع الأول :- سدود الري ← تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري.
- النوع الثاني :- سدود التحكم في الفيضانات ← لتخزين المياه عند حدوث الأمطار.
- النوع الثالث :- سدود الملاحة ← لتخزين المياه والإفراج عنها عند الانخفاض الشديد للمياه في النهر.
- النوع الرابع :- السدود الكهرومائية ← سدود تستخدم لتوليد الطاقة طوال ايام السنه .
- المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند بناء السدود المائية:
- المعيار الأول :- عوامل التضاريس والجيولوجيا.
- المعيار الثاني :- جمع البيانات والمعلومات المرتبطة ببناء السد والموقع الذي سيقام عليه السد
- المعيار الثالث :- يجب مراعاة الشروط الهندسية والجيولوجيا .
- المعيار الرابع :- مراعاة المبادئ القانونية الحاكمة لإنشاء السدود المائية وضرورة الحصول علي موافقة باقي الدول المشاطئة للنهر الدولي .
- المعيار الخامس :- احتساب السعة التخزينية وقوة تحمله والقوي الأخرى المؤثرة عليه.

- **يثار التساؤل هنا بشأن ← هل من حق دولة المنبع بناء سد على مجرى النهر؟**

❗ **يلاحظ أن** ← لا يجوز للدولة أن تقوم بإنشاء أشغال على مياه المجرى المائي أو الحوض الهيدرولوجي، أو الانتفاع بها بطريقة تؤدي إلى التأثير الخطير على احتمالية الانتفاع بنفس المياه بواسطة الدول الأخرى إلا بشرط تأمين الانتفاع بالمزايا المستحقة لتلك الدولة، فضلاً عن دفع التعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها.

الفرقة بين بناء السد على إقليم دولة المصب ، وبناء السد في دولة من دول المنبع ؟

❗ **بناء سد على إقليم دولة المصب** ← وهي الدولة التي ينتهي إليها مجرى النهر لن يمنع المياه عن أحد وما سيتم احتجازه من المياه سيكون مستخدماً بشكل أساسي لفترة مؤقتة ثم يصرف إلى مصب النهر وإلا سيغمر الماء أرض دولة المصب.

❗ **بناء السد في دولة من دول المنبع** سوف يؤدي إلى حجب المياه عن الدولة التالية لها في مجرى النهر سواء أكانت دولة مصب أم إحدى دول المجرى الأوسط للنهر، فضلاً عن مخاطر انهيار السد إذا ما ارتفع منسوب تدفق المياه، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالدولة التي تليها.

المبادئ القانونية الضابطة للحق في إنشاء السدود المائية

المبدأ الأول :- مبدأ الانتفاع المصنف والمعقول بمياه الأنهار الدولية أو التخصيص العادل للحصص

❗ تم النص على هذا المبدأ في اتفاقيه قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير العلاجية
❗ كل الهدف من ذلك هو ضرورة الحصول على أفضل الفوائد من المجري المائي من خلال انتفاع دول المجري المائي في إقليمها بالمجري المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة وأن تتعارض دول المجري الواحد بقصد تنصبة هذا المجري المائي .

أولاً : المقصود بالإنصاف :

❗ العدل، والمنصف هو العادل، **وتعريف الإنصاف كمصطلح قانوني** يتمثل في عدم التطبيق الحرفي لنصوص القانون، حيث يجب مراعاة العوامل والظروف المحيطة بالواقع عند تطبيق تلك النصوص.

❗ **المقصود بالإنصاف في مجال تقسيم المياه** ← الموازنة بين الاحتياجات الفعلية للدولة، ووسائل الوفاء بها، في ضوء الظروف السائدة في كل دولة من الدول المشتركة في النهر الدولي. فالعدالة هنا تنطوي على فكرة التناسب، أي حصة واستعمال متناسبين مع عدد سكان الدولة المعنية في حوض النهر، ومع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع حقوق الأطراف الأخرى في حوض النهر.

ثانياً : المقصود بالمعقولة :

❗ فكرة تقيّم الأمور- من حيث مدى قبولها- على أساس من المنطق والرشد؛ فعلى سبيل المثال، يعد من غير المعقول قيام دولة فقيرة مائياً باستخدام كميات هائلة من المياه لري ملاعب الجولف، يتضح بذلك أن الهدف من الاستخدام المعقول، رفض السياسات غير الرشيدة التي ينتج عنها هدر المياه أو تلويثها.

❗ **بمعنى آخر** ← يمكن تفسير الاستخدام المعقول-أو العقلاني-بمعنى استغلال المياه أو أي مورد طبيعي آخر بطريقة تحافظ على المورد وتصونه لمنفعة أجيال الحاضر والمستقبل، عن طريق التخطيط والإدارة بعناية ودقة.

ثالثاً : المقصود بالحف في الحصول على حصة منصفة ومعقولة :

❗ يعني هذا أن تلك دولة نهريّة لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه، وهذا الحق مقيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً، ولا يضر بحقوق ومصالح الدول النهريّة الأخرى، بمعنى أنه قد يترتب على استخدام مياه النهر الدولي، تعذر تحقيق جميع أوجه الاستخدام المعقول والمنافع إلى أقصى مدى لها، الأمر الذي ينجم عنه ما يسمى بتنازع أوجه الاستخدام. أي أن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول يهدف إلى تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجري المائي وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الضرورية وذلك بحصول كل دولة من الدول النهريّة على نصيب عادل ورشيد من الموارد المائية المتاحة.

❗ **يقع على الدول النهريّة** ← وفقاً لذلك الالتزام بالتعاون على حماية المجرى المائي الدولي وتطويره وتنميته للأجيال القادمة. وينطوي بذلك مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول على مفهوم نفعي، من خلال تحليل للفوائد والتكلفة بقصد الوصول إلى أقصى منفعة ممكنة والتقليل قدر المستطاع من الأضرار المرتبطة به.

المبادئ الأساسية التي يستند إليها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

أولاً: مبدأ المساواة في السيادة:

المقصود بمبدأ المساواة في السيادة ← مساواة جميع الدول أمام القانون الدولي وتمتعها بالحقوق التي يقرها هذا القانون، والتزامها بالتزاماته، وذلك بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها، لذلك، فالدولة تتمتع بالمساواة في السيادة شأن غيرها من الدول الأخرى، وتتمتع بالحقوق وتلتزم بواجباتها مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وبأن يكون لها الحق في أن تطبق قواعد القانون الدولي في علاقاتها مع غيرها من الدول تطبيقاً موحداً ويقوم على معيار واحد لا يميز بين دولة وأخرى.

ثانياً: مبدأ حسن الجوار:

جاءت المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية، التي تم صياغتها عام ١٩٧٣، لتؤكد في مقترحها الرابع على هذا الأساس،

حيث تم النص فيه على أنه:

١. يجب على كل دولة نهريّة أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها على مياه حوض الصرف الدولي، وفقاً للمبادئ الحاكمة لعلاقات حسن الجوار.
٢. تلتزم الدول بالاحترام المتبادل للحدود الإقليمية، السيادة الوطنية والتعاون في تنظيم وإدارة المصالح المشتركة، بما يؤدي إلى الحفاظ على حق كل دولة بالانتفاع من هذه المصالح دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى، وبصورة تؤدي إلى الانتفاع الأمثل بها.

عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة

عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧:

- العوامل الجغرافية والمناخية والعوامل الأخرى الطبيعية .
- الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجري المائي .
- السكان المعتمدون على المياه في كل دولة من دول المجري المائي .
- الاستخدامات المحتملة للمجري المائي .
- حفظ الموارد المائية للمجري وتنميتها
- ملحوظة هامة ← يتطلب الانتفاع بمجري مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار .

يمكن تقسيم العوامل التي يتم بناء عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة إلى أربع مجموعات،

يتم توضيحها على النحو التالي:

- المجموعة الأولى :- العوامل الطبيعية ← تتضمن هذه العوامل الصفات المختلفة للنهر، من حيث كمية ونوعية المياه وتدفقها الموسمي والعلاقة الطبيعية بين مجاري المياه وكل دولة من الدول المعنية بها.
- المجموعة الثانية :- العوامل التاريخية ← تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي، والاستعمالات القائمة بالفعل، والمشاروعات المستقبلية التي ترغب الدول النهرية في إنشائها.
- المجموعة الثالثة :- العوامل الاقتصادية والاجتماعية ← تتضمن العوامل التي تتعلق باحتياجات كل من الدول النهرية وفقاً لعدد السكان، ومدى إمكانية اللجوء إلى مصادر أخرى من المياه لإحلالها محل مياه النهر ونفقات ذلك، هذا مع ضرورة الحد من هدر المياه والحفاظ عليها.
- المجموعة الرابعة :- العوامل البيئية ← والتي تتمثل في الاستدامة المائية، والتقليل إلى الحد الأدنى من الضرر البيئي. ويتطلب الفحص الدقيق لهذه العوامل إجراء تقييم شامل ومن ثم، فإن تطوير وسائل للتقييمات ضمن إطار القانون الدولي له أهمية قصوى.

المبدأ الثاني :- مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر :

تعريف الضرر:

- المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، يتمثل الضرر في مجال الأنهار الدولية في التأثير السلبي على حق دول المجرى المائي الدولي في الانتفاع المنصف، أو التأثير على حصتها المتفق عليها سواء أكان هذا التأثير السلبي من حيث النوعية أم الكمية.
- يرتبط مبدأ عدم الضرر فيما يتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود في القانون الدولي بمدى الضرر ومقدار حدته، والذي قد تتسبب فيه دولة لأخرى وهو في الغالب يكون أمراً مستحدثاً لم تعتد عليه الدولة المتضررة من تصرفات الدولة المتسببة في الضرر.

١ - التأثير السلبي للسدود على حقوق الدول المشاطئة الأخرى:

- قديماً لم تحدث السدود تغييرات جذرية فيما يتعلق بكمية المياه أو نوعها، سواء لدول النهر الأوسط أو المصب، ولكن مع تحديث أساليب استخدام المصادر الطبيعية وزيادة نسبة الأراضي القابلة للزراعة أصبح من الممكن أن تؤدي التغييرات الناتجة عن إقامة السدود إلى إحداث تغييرات كبيرة تتجاوز ما كان مقبولاً في الماضي.
- لاشك أن تقدم الوسائل التكنولوجية واستغلالها في إقامة السدود الضخمة والمعقدة جعلت الدول تستبق في إقامة السدود العملاقة التي تمكنها من الاحتفاظ بأكثر قدر ممكن من كميات المياه، وهو ما يعود بالأثر السلبي على الدول المجاورة، مما يؤدي إلى حرمانها من استغلال نصيبها من المياه، الأمر الذي قد يخلف منازعات أكثر حدة.

٢ - الأساس القانوني للالتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر:

- يعد هذا الالتزام تطبيقاً لمبدأ عدم الإضرار بالغير، وانعكاساً للمساواة في السيادة بين الدول؛ إذ يعد الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى تدخلاً في اختصاصها بشأن المسائل الواقعة داخل أراضيها. كما أن لكل دولة من الدول المشتركة في النهر الدولي حقوق في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول الأخرى .
- كما يستمد هذا الالتزام من **مبدأ حسن الجوار**، الذي يحث كل جار على النظر إلى مصالح جيرانه عند ممارسة سلطاته، ولا يستخدم تلك السلطات بطريقة قد تسيء إلى مصالح الجيران الآخرين. كما يحرم عليه بالنسبة لاستخدام المياه إحداث أي تغيير في الأوضاع الطبيعية أو النظام القائم، إذا كان هذا التغيير ينطوي على أضرار للجيران.
- كما يجد أساسه أيضاً في **مبدأ عدم مشروعية التعسف** في استعمال الحق، الذي يعبر عنه القول المأثور، "استعمال مالك دون الإضرار بالغير".

٣ - الالتزام بعدم التسبب في ضرر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية:

- تناول الشرع الحنيف أمر تنظيم المحافظة على المجتمع والبيئة؛ بوضع قواعد تشريعية يجب تطبيقها لكفالة سلامة المجتمع، ومنها ما يلي: تناول الفقهاء "قاعدة الضرر يزال"، المستنبطة من الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار"، فالضرر إذا حدث يجب على النظام التشريعي المعاصر، أن يبادر إلى إزالة هذا الضرر،

وقد وضع علماءنا الأفاضل **قواعد مستنبطة توضح كيفية وقواعد إزالة الضرر، وهي كما يلي:**

- القاعدة الأولى** - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما، ومعنى هذه القاعدة هو تطبيق نسبة الضرر، فيقدم الفعل الذي يحقق ضرراً أقل على الفعل الذي يحقق ضرراً أكبر، وهو ترتيب لأولويات احتياجات المجتمع التي حددها العلماء بسلم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، والضروريات هي ما يتصل بحفظ العقل والدين والنفس والنسل والمال.
- القاعدة الثانية** - "الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه"، أي لا يزال ضرر بإحداث مثله أو أكبر منه وإلا كانت تكلفة إزالة الضرر أعلى من عائده، وهي موازنة بين التكلفة والعائد الاجتماعي، يجب أن يغلب فيها الجانب الذي يحقق للمجتمع عائد اجتماعي ويدفع عنه التكلفة الاجتماعية.
- القاعدة الثالثة** - "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، بمعنى أن الضرر الذي يعم أعظم وأخطر من الضرر الذي يخص، بما يستلزم إذا استحكم الأمر أن يدفع بالضرر الخاص.
- القاعدة الرابعة** - "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، أي أن وقف نشاط يؤدي إلى حدوث أضرار لحياة الأفراد مقدم على جلب مصلحة ينتج هذا النشاط.

تحديد معيار الضرر المرتب للمسئولية الدولية من قبل اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في

الأغراض غير الملاحية التي أبرمتها الأمم المتحدة عام ١٩٩٧:

جاءت الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لتنص على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن عند الانتفاع بالمجرى المائي الدولي.

نصت كذلك الفقرة الثانية منها على أنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين الخامسة والسادسة وبالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملأئم بمناقشة مسألة التعويض.

ووفقاً لهذه المادة، تتحدد عتبة الضرر ذي الشأن بخطوتين:

- الخطوة الأولى ← أن تعلن الدولة الشاكية عن حدوث ضرر، وتبين مده.
- الخطوة الثانية ← تحديد ما إذا كانت دولة المنبع قد اتخذت التدابير المناسبة لمنع هذا الضرر أم لا.

يوجد ثلاثة معايير للضرر في مجال الأنهار الدولية:

- **المعيار الأول :- الضرر البسيط (التافه) ←** وهذا يتعين التسامح بشأنه من قبيل حسن الجوار. هذا، لاستبعاد الحالات التي تكون من النوع الذي تنطوي عليه قضية بحيرة لانو، التي أصرت إسبانيا فيها على توزيع مياه بحيرة لانو عن طريقاً لشبكة الأصلية، ولكن وجدت هيئة التحكيم أنه بفرض إعادة المياه إلى الشبكة الأصلية فإنه لن يتأثر أي من المنتفعين وأنه في أدنى منسوب للمياه لن يحدث نقص في أي وقت.
- **المعيار الثاني :- الضرر ذو الشأن (غير الجوهرية) ←** وهذا يتعين بذل كل التدابير المناسبة لمنع وقوعه، وفي حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه.
- **المعيار الثالث :- الضرر الجوهرية (الخطير) ←** وهذا مرفوض ويعد عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي. من الناحية العملية، يصعب وضع معيار حاسم موضوعي للفرقة بين كل معيار، بحيث يشكل قاعدة عامة تنطبق على جميع استعمالات المجاري المائية الدولية؛ لذا فالعبرة بظروف كل حالة على حدة.

العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر

الاتجاه الأول: أولوية مبدأ الانتفاع المنصف والمفعول

يرى هذا الاتجاه أن مشروعية الاستخدام تعتمد بصفة أساسية على مدى كون هذا الاستخدام منصف ومعتقول أم لا، لذلك تسعى الدول التي يسبب استغلالها للمياه ضرراً إلى الادعاء بأن استغلالها كان منصفاً ومعتقلاً، وعلى الدول المتضررة أن تتسامح في هذا الضرر، حيث أن النتائج الضارة وفقاً لهذا المبدأ لا يتم تحريمها بصفة مطلقة بل تقبل في إطار عملية التقييم الشامل لوزن المعايير المتصلة بعوامل الانتفاع العادل. طبقاً لذلك، يصبح هذا المعيار كمياً، دون النظر إلى ما يمكن أن ينجم عن سوء استخدام النهر من تلوث لمياهه أو تغيير في طبيعتها.

استند المنادون لهذا الاتجاه للأسباب التالية:

- ١- توافق هذا المبدأ مع حماية السيادة الوطنية.
- ٢- يتيح المزيد من المرونة في اتخاذ استخدامات جديدة للمجاري المائية، خاصة عند وجود استخدام مكثف لها من قبل دول المصب.
- ٣- اتصاف هذا المبدأ بالغموض وعدم الدقة يعد دليلاً على قوته؛ حيث أن الغموض يجعله قادراً على مواكبة وملاءمة الخصوصية المتعلقة بكل حوض نهري.

الاتجاه الثاني: أولوية مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر

يُري هذا الاتجاه كل استغلال للمياه يسبب ضرراً جوهرياً أو يسبب ضرراً للنظام الأيكولوجي يعد في حد ذاته عملاً غير مشروع، فوصفه هنا بعدم المشروعية ليس لكونه غير منصف أو غير معقول ولكن لكونه يسبب ضرراً فهو غير مشروع دون الحاجة لاستخدام معايير أو مفاهيم أخرى.

رجحت لجنة القانون الدولي عام ١٩٩٣ أولوية قاعدة عدم التسبب في ضرر، وجلت مبدأ الاستخدام المنصف في مرحلة تالية لها، **وذكرت أن من أسباب هذا القرار ما يلي:**

- **السبب الأول** ← عدم غموض وسهولة تطبيق قاعدة عدم التسبب في ضرر، مقارنة بالطابع المرن لمبدأ الاستخدام المنصف والذي يتطلب موازنة عدد من العوامل.
- **السبب الثاني** ← توفر قاعدة عدم التسبب في ضرر حماية أكبر للدول الضعيفة أو التي تقع أسفل المجرى.
- **السبب الثالث** ← مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول أقل فاعلية في حل المشاكل المتصلة بالتلوث وحماية البيئة.

الاتجاه الثالث: التآمل بين المبدأين

وبعني ذلك:

ضرورة إعمال المبدأين معاً على نحو متوازن، باعتبار أن تقابل الحقوق والالتزامات من المقومات الأساسية والحاكمة للعلاقات الدولية على وجه العموم.

بمعنى أنه لا يجوز للدولة المشاطئة أن تبرر استخدامها بطريقة تؤثر بعمق على مصالح شركائها في ذات المجرى المائي، بحجة أنه استخدام منصف ومعقول، ما لم يكن هناك اتفاق ينظم هذا الاستخدام. أي أن الانتفاع العادل والمنصف لن يتحقق إذا ترتب عليه ضرر ملموس لدول المجرى المائي الأخرى.

يلاحظ أن:

لا يوجد صراع بين مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. بل يعتبر مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن مكملًا لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.

يلاحظ أن ← القاعدتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، وغالباً ما يتم اللجوء إليهما في نفس الموقف، لأن المنازعات بشأن أحواض الأنهار العابرة للحدود، تتضمن دوماً في أعلى الحوض وأخرى في أدناه، ولكن بعض الحكومات ما زالت تصر على تفسير عبارة "دون ضرر ملموس" تفسيراً حرفياً محدوداً ومنحازاً لمصالحها القومية، فعندما يتخذ أي إجراء دون اتفاق سابق، وينجم عنه أي خفض في تدفق المياه، أو في صلاحيتها للاستعمال مهما كان ضئيلاً، تصر هذه الحكومات على أن ذلك يشكل "ضرراً ملموساً"، وهي بذلك تنكر مبدأ "الانتفاع العادل"، وإذا سار الأمر على هذا النحو إلى نتيجته المنطقية، فإن هذا التفسير لـ "الامتناع عن الضرر الملموس" سوف يناقض نفسه ويلغي ذاته.

يرى جانب من الفقه، أنه يتذعر وضع قواعد جامدة للمواءمة بين المبدأين، ووجوب دراسة كل حالة على حدة، وأخذ مختلف الظروف المحيطة بالدول الواقعة على مجرى النهر الدولي في الاعتبار وصولاً إلى حلول عادلة مقبولة.

مبدأ الحقوق المكتسبة

الحقوق المكتسبة أو الحقوق والحصص التاريخية:

المقصود بالحقوق المكتسبة وفقاً لأحكام القانون الدولي ← أنها الحقوق التي اكتسبتها الدولة بمقتضى اتفاق أو عرف دولي، ولا يجوز وضعها موضع الشك أو سحبها منها إلا بموافقتها ورضاها وفق اتفاق جديد.

الحقوق التاريخية، فقد ذهب البعض إلى أنها الحقوق التي كانت تتفق والوضع القانوني، ثم حدث تطور أو تعديل لاحق للقوانين، لكن هذا التطور أو التعديل لا يجوز أن يؤثر في الحقوق التي تم استخدامها منذ أمد طويل، أو أن هذا المصطلح يستخدم عادة للدلالة على السند التاريخي المخالف للقانون والذي تدعي الدولة بمقتضاه اختصاصاً غير قانوني في الأصل، ولكن الجماعة الدولية تخض لهذا الاختصاص وترضاه، فيتحول السند التاريخي إلى سند قانوني صحيح نتيجة هذا الإنعان والرضا.

مجال الانتفاع بمياه الأنهار الدولية فتعرف الحقوق المكتسبة بأنها ← الحقوق التي تنشأ عن الاستغلال المتواتر لفترة طويلة من الزمن دون اعتراض باقي دول مجرى النهر، بحيث تصبح هذه الحصة ذات أهمية ومفيدة في حياة الدولة المستفيدة، بما ينشئ اقتناعاً عاماً بأن هذه الحقوق واجبة الحماية، وبالتالي يصبح العرف والعنصر الزمني عنصري تكوين هذا الحق، وهو ما يعني أن أية دولة نهريّة تستخدم قدراً معيناً من مياه النهر المشترك على نحو ظاهر ولفترة طويلة نسبياً، على نحو يجعل اعتمادها عليه أمراً مسلماً به وحيوياً بالنسبة لها.

ملحوظة ← أول من استخدم مياه نهر ما يصبح صاحب حق مشروع فيه مما يعيطه الأولوية علي كل من سابق بعده لأستخدام مياه ذات النهر.

يتضح من التعريف أن القانون الدولي العرفي يشترط توافر ثلاثة شروط لاكتساب الحق التاريخي وهي:

- الشرط الأول ← وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة.
- الشرط الثاني ← تستمر فترة زمنية كافية.
- الشرط الثالث ← وجود ما يسمى بالتسامح العام أو التسليم أو الرضاء السلي من جانب الدول الأخرى.

الأساس القانوني لمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة:

تتمتع الدول النهريّة أو الواقعة في حوض نهر دولي واحد بحقوقها المكتسبة هذه استناداً إلى قاعدة عرفية مستقرة في القانون الدولي العام تقضي بأن "لكل ما في حوزته". وهناك من ينظر إلى هذه القاعدة بوصفها من أهم أسس تحقيق السلم والأمن الدوليين-العالميين أو الإقليميين-لصلتها الماسة بالمصالح المباشرة للدول التي تعتمد على مياه الأنهار الدولية في نموها الاقتصادي والاجتماعي، فالاستغلال المتواتر، لفترة طويلة، ودون اعتراض من جانب باقي دول مجرى النهر الأخرى يخلق حقوقاً مكتسبة واجبة الحماية، حيث إنه يكفي على أنه يمثل قبولاً أو اعترافاً ضمناً بأحقية الدول المعنية في حصتها من الموارد المائية للنهر، طبقاً لما يكشف عنه الاستغلال المتواتر.

يرجع الأخذ به إلى عدة دوافع، أهمها وأسمها الدوافع الاجتماعية؛ فالحياة الدولية لن تكون ممكنة إذا لم تقبل الدول فيما بينها هذا الالتزام؛ لعدم تحقق الاستقرار القانوني.

ملحوظة:-

بشأن الخلاف بين الدول النهرية فيما يتعلق بمبدأ الحقوق التاريخية أو المكتسبة:

- عند التفاوض بين مختلف الدول بشأن تنظيم استخدام مياه النهر، يتم اعتماد عاملين رئيسيين، هما
- العامل الأول** ← الطبوغرافيا (أي السمات السطحية للإقليم وتضاريسه)،
- العامل الثاني** ← تاريخ المنطقة، وهذان مبدآن معترف بهما صراحة أو ضمناً في القانون الدولي، دون ترجيح لأحدهما على الآخر.
- يلاحظ أن** ← المبادئ القانوني العامة تركز على صيغة ما من العلاقات بين دول المنبع مقابل دول المصب، سواء تم تعريفها في اتجاه متطرف باعتبارها سيادة مطلقة مقابل السلامة النهرية المطلقة، أو على نحو أكثر اعتدالاً باعتماد الاستخدام المنصف مقابل الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن. ومن الناحية العملية تحمي الكثير من المعاهدات الاستخدامات السابقة وبشكل عام يتم تفضيل احتياجات دول المصب، على سبيل المثال، فإن ست معاهدات لحوض النيل وقعت بين عامي ١٨٩١ و ١٩٥٩، تشمل جميعها حماية استخدامات مصر الهيدروليكية السابقة، وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقيات المياه بين الولايات المتحدة وكندا، والولايات المتحدة والمكسيك تتضمن جميعها شروط الاستخدام المسبق،
- وتابع القول بأنه ربما تأتي هذه الأسبقية كنتيجة لملاحظتين:**

- الملاحظة الأولى** ← أن الحقوق تفسح المجال للاحتياجات.
- الملاحظة الثانية** ← أن الاستخدامات السابقة محمية بشكل عام؛ بسبب وجود زراعة مروية أكبر، أو تزايد أكبر في عدد السكان، ولأن الممارسات الزراعية سبقت الحاجة إلى الطاقة الكهرومائية، وبالتالي، تطالب دول المصب بقدر أكبر من المياه، سواء تم قياس ذلك بالاحتياجات أو بالاستخدام السابق لنظام الدفع.

أمثلة تطبيقية للتأثير السلبي للسدود على الحقوق التاريخية أو المكتسبة:

أ- بالنسبة لنهر الفرات:

- أنشأت سوريا "سد الثورة" في إبريل عام ١٩٧٥، ويروي هذا السد (٦٤٠) ألف هكتار من الأراضي الزراعية وكذلك توليد أكثر من ٦٠% من الطاقة الكهربائية السورية.
- يستطيع سد الثورة تخزين أكثر من واحد وأربعين مليون متر مكعب من المياه؛ حيث خلف سد الثورة وراءه بحيرة الأسد الصناعية الضخمة التي تبلغ مساحتها ٦٤٠ كم^٢.
- قد أدى بناء هذا السد إلى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على نحو ملحوظ بعد بدء العمل وتخزين المياه في بحيرة الأسد، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة بين سوريا والعراق، تدخل على إثرها مجلس جامعة الدول العربية، وكان العراق قد طالب بحوالي ستة عشر مليار متر مكعب من المياه وهي حصته التاريخية.
- دفعت السلطات السورية بأن السد ليس السبب في ذلك النقص في كمية المياه، وإنما انخفاض المنسوب في النهر بشكل عام؛ بسبب حجز كميات ضخمة من المياه في الأراضي التركية.
- حلاً للنزاع أنشأ مجلس الجامعة لجنة وساطة تقنية في الثاني والعشرين من أبريل عام ١٩٧٥؛ لتقديم الحلول المناسبة لاحتواء الأزمة ولكن هذه اللجنة لم تستطع الوصول إلى حل مناسب، الأمر الذي دعا المملكة العربية السعودية للتوسط بين الدولتين وإقناع الجانب السوري بالسماح بترك كمية إضافية من المياه تنساب إلى الأراضي العراقية، وما زالت المشكلة حتى الآن تستعصي على الحل لاسيما بعد أن بلغ عدد السدود المشيدة في سوريا حوالي ١٢٥ سداً، وبلغ على أثرها أن أصبح أكثر من نصف السوريين يعيشون في المناطق الزراعية وبلغت مساحة الأراضي السورية المستصلحة حوالي ٢٤٠ ألف هكتار، ولكن يظل العائق الرئيسي أمام التنمية في سوريا هو مشاريع السدود الضخمة التي تقيمها تركيا والتي تسبب في أحيان كثيرة ليس فقط نقص كميات المياه بل أحياناً انقطاعها كلياً.

ب- بالنسبة لنهر دجلة:

- على الرغم من صعوبة استغلال الحكومات التركية المتعاقبة لنهر دجلة؛ لأن القسم الأكبر من الأراضي التي يجري فيها النهر في تركيا هي مناطق جبلية وعرة؛ إلا أن هذه الحكومات حاولت قدر الإمكان استغلال النهر في الأماكن السهلة الواقعة بين الهضاب والسلاسل الجبلية للتحكم في مياه النهر، وقامت بإنشاء مجموعة من السدود وصل عددها ٣٣ سداً وقدرت سعتها التخزينية بحوالي اثنين وعشرين مليار متر، الأمر الذي يضر قطعاً بحصص دول المصب لاسيما العراق.
- من ناحية أخرى، فإن بعض روافد نهر دجلة كرافد الزاب الصغير، ونهر دياي تتغذى من الأراضي الإيرانية، وقد قامت إيران كذلك بإنشاء مجموعة من السدود المختلفة على تلك الروافد وحجزت بالتالي كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أثر بشكل سلب على حصص العراق وقلص المساحات المزروعة من الأراضي في المحافظات التي يمر بها النهر.
- قد دخلت العراق في نزاعات حادة على جهتين، مع سوريا وتركيا من جهة، ومع إيران من جهة أخرى.
- في عام ١٩٨٠** أبرمت كل من العراق وتركيا بروتوكولاً للتعاون الاقتصادي والفني وانضمت إليه سوريا عام ١٩٨٣، أكد الفصل الخامس من هذا البروتوكول على إنشاء لجنة مشترك للمياه الإقليمية تكون مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه واقتراح الأساليب المناسبة التي تضمن كمية المياه المنصفة والعادلة التي تحتاجها البلدان الثلاثة من الأنهار المشتركة على أن ترفع مقترحاتها إلى الجهات العليا للنظر فيها على المستوى الوزاري.

الالتزام بحماية النظام النهري**أولاً: - التأثيرات البيئية للسدود في المنطقة الجغرافية المحيطة داخل دولة السد وخارج حدودها:**

١. التغيرات المناخية والبيئية والإيكولوجية نتيجة احتلال بحيرة السد لمساحات كبيرة من الأراضي التي لا تخلو من الموائل الطبيعية البرية والنهرية ومراعيها.
٢. غرق الأراضي الزراعية والمساكن وكثير من الآثار التاريخية ومكامن الثروات الطبيعية التي قد توجد في حيز منطقة البحيرة.
٣. التهجير القسري للسكان الأصليين وفصلهم عن تراثهم الحضاري والثقافي إلى مناطق بعيدة عن موطنهم دون تهيئتهم اجتماعياً وثقافياً وسكنياً لحياتهم الجديدة في هذه المناطق، علاوة على مسألة التعويضات عن الأضرار في ممتلكاتهم الخاصة.
٤. حرمان الأراضي الزراعية خلف السد من مواد الفيضان المخصبة للتربة، وأثر تعويض ذلك بالمبيدات الكيميائية على صحة البيئة والسلسلة الغذائية نتيجة تراكم الملوثات في التربة والمزروعات والحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان.
٥. تزايد عملية النحر المائي حول قواعد المنشآت والأعمال النهرية.
٦. زيادة تراكم المخزون الميت من الطمي ببخيرة السد يؤدي بالإضافة إلى فقد جزء من السعة التخزينية وأثره على الحياة النهرية من الأسماك وغيرها، يؤدي إلى تآكل الشواطئ في دلتا النهر نتيجة فقد التوازن الطبيعي في الإرساب بين النهر والبحر.

مثال تطبيقي للتأثير السلبي للسدود على النظام النهري: (الأثر السلبية على النظام النهري لنهر السنغال):**(أ) الآثار السلبية على الحياة البرية والحيوانية:**

- لم يتبق سوى القليل جداً من الحيوانات الضخمة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على طول وادي نهر السنغال، إن محمية دجودج الوطنية للطيور المشهورة عالمياً، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تعتبر موئلاً رطباً يشتهر بهجرة الطيور إليه، بالإضافة إلى الطيور المقيمة التي تضم حوالي ثلاثمائة نوع، تسبب الخسارة الكبرى للسهول الفيضية نتيجة تشييد السدود بتأثير سلبى على المدى الطويل على الطيور المهاجرة.

على طول نهر السنغال وفي جميع أنحاء اساحل، ينتشر الرعاة الرحل ومواشيهم في المناطق الداخلية بعيداً عن السهول الفيضية خلال موسم الأمطار والعودة خلال موسم الجفاف، وفي السنوات شحيحة الأمطار تعد السهول الفيضية الملاذ الوحيد، مما يسمح للحيوانات بالبقاء حتى الأمطار القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي الري والسدود والطاقة الكهرومائية إلى تقليل الفيضان إلى ثلاثين ألف هكتار، بالإضافة إلى فقدان الكلاً، أدى الوجود الدائم للمياه الراكدة خلف سد دياما إلى انتشار الأمراض الطفيلية، كما أن وباء حمى الوادي المتصدع، الذي انتشر عند ملء خزان دياما تسبب في خسائر كبيرة للثروة الحيوانية.

(ب) آثار سدود نهر السنغال على الزراعة "كساد الفيضانات":

أدى كساد الفيضانات نتيجة تشييد السدود على نهر السنغال إلى انخفاض نسبة المراعي المتاحة بشكل كبير، كما أن تواجد الفيضانات كان له أهمية لتغذية المياه الجوفية، وإنتاج الأسماك، وترسب الرواسب الغنية في السهول الفيضية المشكلة الأخرى، تمثلت في الإفراج غير المنتظم للمياه من سد "مانانتالي" الذي أدى إلى إغراق الكثير من الأراضي الزراعية، مما جعل الزارعين أكثر عرضة للخطر نتيجة لتعطل الزراعة الناتجة عن الفيضانات، مما أجبر العديد من الأسر الزراعية في الوادي الأوسط على الهجرة إلى دكار والاعتماد على الأنشطة التجارية والعمالة بأجر.

(ج) ترتب على هذه السدود العديد من الآثار السلبية الأخرى والتي يتمثل بعضها في:

- أثر سد مانانتالي بشكل كبير على الوظائف الحيوية للنهر، وأدى إلى خفض الصيد بشكل كبير.
- كما تسبب هذا السد في فقدان الكثير من الغابات المنتجة على طول مجرى النهر.
- عندما تمت تعبئة سدي دياما ومانانتالي، انتشرت العديد من الأمراض مثل البلهارسيا والملاريا.

ثانياً: - مقترحات نسحين إدارة السدود:

1. فيما يتعلق بحماية البيئة ← يقترح أن يكون لدى الحكومات الوطنية تشريعات صارمة لتقييم التأثير البيئي، بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي لها ورصد تدابير تخفيف الأثر وتدابير الحماية البيئية للسدود الكبيرة.
 2. وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية ← يجب تعديل مدفوعات التعويض لتشمل جميع السكان المحليين، من خلال اعتراف أفضل بالضحايا والآثار المترتب على بناء السدود، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صانعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار الشواغل المتعلقة بالعدالة التوزيعية، فيما يتعلق بتوفير الكهرباء وخفض أسعارها للأشخاص المتضررين من السدود على النحو الوارد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
- ملاحظة هامة ← جميع الجهود الدولية المتعلقة بحماية النظم التكنولوجية للمجاري المائية الدولية ينبغي أن تقوم علي تعاون الدول المشتركة في مجري واحد لتنفيذ تلك الحماية.

الضوابط الإجرائية لإنشاء السدود المائية على الأنهار الدولية

مبدأ الالتزام بالتعاون

ترجع أهمية مبدأ التعاون بين دول المجري المائي الواحد إلى ← أن المجري المائي هو مورد طبيعي مشترك بينها، يقتضي حسن النية والترفع عن جميع الخلافات بينها للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعاون من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لذلك النهر، ويتضح أهمية هذا الالتزام أيضاً في أنه يوفر فرصة للكشف المبكر عن الخلاف المحتمل بين الدول المتشاطئة، وبالتالي محاولة إيجاد وسائل منعه قبل أن يتحول إلى صراع.

تأتي أهمية التعاون بوصفه إحدى المبادئ الأساسية والجوهرية التي يستند إليها التنظيم القانوني للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ← ولا يمكن أن يتحقق الاستخدام العادل والمعقول للمجاري المائية الدولية دون وجود قنوات اتصال فيما بين دول المجري المائي لحل أوجه التعارض القائمة أو المحتملة بين دول المجري المائي.

يمكن للتعاون في مجال المياه الدولية أن يوفر عنصراً حيوياً للتنمية الاقتصادية الواسعة والأمن الإقليمي.

ملحوظة ← تتعاون دول المجري المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجري المائي الدولي وتوفير الحماية الكامنة له.

تتطلب العملية التشاركية لتقييم العلاقة في الحوض الدولي تعاوناً بين القطاعات، بين المسؤولين والخبراء من البلدان التي تشارك في الحوض، بالإضافة إلى ذلك، فإن التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل صناع القرار المحليين، وسلطات التخطيط، له أهمية قصوى من أجل ضمان نهج الترابط للاحتياجات والظروف الخاصة بالحوض.

ويتطلب هذا النهج اتباع الخطوات التالية:

- ١- تحديد ظروف الحوض النهري وسياقه الاقتصادي الاجتماعي،
- ٢- تحديد القطاعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لإدراجها في التقييم،
- ٣- تحديد القضايا المشتركة بين القطاعات،
- ٤- تبادل الحوار حول التطورات المستقبلية،
- ٥- تحديد فرص التحسين.

أ- مواجهة تحديات التعاون لتنمية وإدارة الموارد المائية:

لمواجهة تحديات التعاون في تنمية وإدارة الموارد المائية، يجب أن تقوم إدارة المياه على سلسلة من التحولات ذات الأهمية، والتي تتمثل في:

١- من التطوير أو الإدارة إلى التطوير والإدارة:

لغقود من الزمن كانت إدارة الموارد المائية مساوية لبناء البنية التحتية للمياه، لكن أظهرت التجربة أن هذا خطأ كبير لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئية، وفي المقابل، وصف البعض السدود والقنوات والبنية التحتية الهيدروليكية الرئيسية الأخرى بأنها غير ضرورية ومدمرة، لكن الرؤية الصحيحة هي أن كلا الطرفين متطرفان؛ لأن معظم التحسينات الإدارية، والبنية التحتية ذات الأولوية في معظم البلدان النامية، لهما دوران أساسيان ومكملان في المساهمة في النمو المستدام والحد من الفقر.

٢- من الإدارة المحلية إلى الإدارة الإقليمية والدولية:

لا بد من أن تنتقل إدارة المياه من كونها محلية إلى كونها قضية إقليمية ودولية، ويتطلب ذلك اتباع نهج جديد للتمويل والحد من المنازعات وإدارة الموارد.

٣- من النزاعات إلى التعاون:

إن تزايد الطلب على المياه للمدن والصناعات والبيئة يعني الحاجة إلى آليات توافقية (من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي)، لمنع المنازعات وحلها، وطرق مرنة وطوعية لإعادة توزيع المياه استجابة للمتطلبات والقيم المتغيرة.

من الممكن أن تكون المياه سبباً للنزاع، وفي المقابل يمكن أن تكون محفزاً رئيسياً للتعاون -على جميع المستويات- حتى التكامل الاقتصادي، أظهرت التجربة أن البرامج التعاونية لإدارة المياه كانت مهمة لتحقيق التكامل والاستقرار الإقليمي في أوروبا الشرقية (بحر البلطيق)، وجنوب شرق آسيا (تايلاند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)، وجنوب آسيا (حوض نهر السند)، وجنوب إفريقيا (مرتفعات ليسوتو).

٤- نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

الكثير من البنى التحتية الهيدروليكية الضرورية يكون متعدد الأغراض (مثل الخزانات التي تولد الكهرباء وتحمي من الفيضانات)، تمويل هذه البنى التحتية يتطلب بشكل متزايد الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت الذي تلعب في الإدارة والاستثمارات الخاصة دوراً متنامياً، يجب أن يتم ضمن إطار تنظيمي وقانوني طويل الأجل.

ب- مثال لتحقيق التعاون فيما يتعلق مسألة الخزانات والسدود:

من الأمثلة الجيدة للتعاون أيضاً، التعاون الفنلندي الروسي فيما يتعلق بإدارة المياه المشتركة، والمستند إلى اتفاقية ١٩٦٤ بشأن المجاري المائية الحدودية، وكان الدافع وراء هذا التعاون في الأساس هو الحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة الكهرومائية وحماية النظم الأيكولوجية، ويتم التعاون بين البلدين عن طريق اللجنة الفنلندية الروسية المشتركة، التي تضم مجموعة واسعة من الخبراء.

الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

🌐 **الثابت أن تبادل المعلومات والبيانات** ← أمر شائع في الاتفاقيات الدولية التي تنظم أموراً في مجالات دولية مشتركة كالبيئة والفضاء الخارجي والمصائد السمكية، والأنهار الدولية.

🌐 ويعد التبادل المنتظم للمعلومات من أبرز وسائل التعاون بين دول المجرى المائي الواحد، والهدف من هذا الالتزام تسهيل التعاون المنشود بين الدول النهرية، ولكنه يستلزم إبرام اتفاقيات تنظم بعض المسائل؛ كالبيانات ذات الطابع الهيدرولوجي والبيانات المتعلقة بحصص كل دولة من الدول النهرية من الاحتياجات المائية، والمياه المخزونة، والكميات المستهلكة، وكميات السحب والتمويل والكميات المفقودة وتشغيل القنوات والخزانات المتصلة، فضلاً عن المعلومات الفنية التي تتعلق بحالة السدود وسلامتها، وبيانات الأرصاد الجوية والمتصلة بنوعية المياه.

🌐 **ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة منها، على** ← أن تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوفرة عادة عن حالة المجرى المائي، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيوغرافيا المائية، وذات الطابع الأيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه **وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.**

- **التنبؤ الأول** ← إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي تقديم بيانات أو معلومات غير متوفرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب، لكنها قد تشترط على الدولة الطرف الطالبة أن تتحمل التكاليف المعقولة المترتبة على ذلك.
- **التنبؤ الثاني** ← تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن أجل معالجتها عندما يكون ذلك مناسباً، بطريقة تيسر على دول المجرى المائي الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها.
- **التنبؤ الثالث** ← تركت الاتفاقية للدول الأطراف تحديد الأسلوب الأنسب لهم لتبادل المعلومات، فحتى لو لم توجد علاقات دبلوماسية بين دول معينة أو حتى مع وجود حالة حرب بينهم، فيمكن أن تلجأ الدول إلى طرق غير مباشرة .

🌐 **على الرغم من أهمية الالتزام بتبادل البيانات والمعلومات** ← إلا أن بعض الدول النهرية قد تلجأ إلى حجب البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها على المجرى المائي، مما قد يسبب أضراراً جسيمة مستقبلية لدول المجرى المائي الأخرى، بالإضافة إلى ما قد يسببه لها في الوقت الحاضر، وبالتالي يصبح أساس التعاون مهدداً في المجرى المائي، ما لم تحل هذه الإشكاليات التي من بينها تأخير موعد الإخطار والمماطلة فيه لاستكمال الدولة صاحبة المشروع مشروعها، ووضع الدول الأخرى أمام الأمر الواقع الذي يحتم عليها، في بعض الأحيان، اتخاذ مواقف سياسية لحل إشكالية قانونية.

١- الرقابة على ندابر التعاون بين البلدان المشاطئة في أحواض الأنهار العابرة للحدود:

🌐 جعل التعاون العابر للحدود بين الدول المتشاطئة من الجوانب الأساسية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، ويتضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المؤشر SAD ٦.٥.٢ لقياس التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. وتم تحديد المعايير المستخدمة لقياس عملية التعاون والتي تتمثل في: منظمات أحواض الأنهار، والاجتماعات، وتبادل المعلومات، وخطط الإدارة المشتركة، ستدعم هذه المعايير الدول في الوفاء بالتزاماتها، لاسيما في اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، والاتفاقية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة والمبرمة عام ١٩٩٢.

٢- خطوات نهج مراقبة إجراءات التعاون وفقاً للمؤشر:

☞ إذا وجد ترتيب تعاوني، يجب تحديده إذا كان عاملاً أم لا؟

☞ أي إذا كان يستوفي جميع المعايير التالية:

✓ **المعيار الأول** ← وجود هيئة مشتركة، أو آلية مشتركة، أو لجنة

☞ **مثال ذلك** ← منظمة حوض نهر للتعاون العابر للحدود.

✓ **المعيار الثاني** ← تواجد اتصالات رسمية على الأقل مرة في السنة بين البلدان المشاطئة في شكل

اجتماعات سواء على المستوى السياسي أو التقني.

✓ **المعيار الثالث** ← توجد خطة مشتركة، أو تم وضع أهداف مشتركة لإدارة المياه.

✓ **المعيار الرابع** ← هناك تبادل منتظم مرة واحدة على الأقل كل عام للبيانات والمعلومات.

٣- نقاط القوة والضعف في مؤشر SAD ٦.٥.٢ :

أ- تشجيع هذه القواعد الإجرائية والمعايير المنبثقة منها الدول على تقويم القدرات المؤسسية المناسبة من أجل تقليل احتمال حدوث نزاع.

ب- إن الطبيعة الواسعة للمعايير المتعلقة بالاجتماعات والإدارة المشتركة تسمح بإدراج أشكال واسعة من التعاون، على الرغم من أن عدم وجود تعريف دقيق لها يترك المجال للتأويل ويمكن أن يؤدي إلى تناقضات بين الدول المشاطئة.

ج- كما يسمح هذا النهج بتصنيف النتائج حسب نوع الموارد المائية، مما يوفر رؤية أفضل في حالة عدم وجود تفعيل للتعاون بين الدول المشاطئة للمجرى المائي.

د- يوفر أيضاً إمكانية تصنيف البيانات وفقاً لمعايير التشغيل، والتي يمكن أن توضح العناصر الإجرائية التي لا توجد في الترتيبات التعاونية.

هـ- بشكل عام، يساعد هذا في جعل المؤشر أداة فعالة محتملة لتشجيع تغيير السياسات، وبهذا المعنى يشكل المؤشر مرحلة أولى نحو مراقبة التعاون العابر للحدود ويبدو أنه يلائم احتياجات الرصد العالمي في إطار جدول أعمال خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

☞ **لكن، على الرغم من أن هذا المؤشر ونفسه يستند إلى قانون المياه الدولي والتفكير الأكاديمي العالمي فيما يتعلق بالزيادة في القدرات المؤسسية، إلا أنه يقدم درجة عالية من التعقيد والعديد من القيود يتم توضيحها فيما يلي:**

☞ بشكل عام، تشير نسبة الصفر المقدمة في المؤشر إلى أنه لا يوجد إجراءات تعاونية، وقد يعني هذا أيضاً أنه لا يوجد تعاون على الإطلاق، وهو ما لا ينطبق على الكثير من أحواض الأنهار المشتركة.

☞ لكي تقوم العملية التعاونية وفقاً لهذا النهج، لابد من أن تتضمن المعايير الأربعة السابق ذكرها، مما يعني أن الإجراءات التعاونية قد توجد أو لا توجد وليس هناك ما بين ذلك، ووفقاً لذلك قد لا يمكن أبداً تحقيق التعاون العملي حسب مفهوم المؤشر بالنسبة لبعض الأحواض وطبقات المياه الجوفية؛ بسبب السياق المائي-السياسي، وبالنظر إلى أهمية الإرادة السياسية في إقامة التعاون العابر للحدود، فإن الاعتراف بهذه الخطوات جعلت التعاون ضرورياً لتشجيع البلدان في جهودها.

☞ يجب أن يشتمل تطور منهجية المؤشر على معايير للتغلب على صعوبة تواجد جميع خطوات التقدم المحرز نحو التعاون بدقة، وهذا أمر مهم بشكل خاص؛ حيث أنه ينطوي على القدرة على تشجيع البلدان على مواصلة السعي إلى التعاون وتطويره.

الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

أولاً: التعريف:

المقصود بشرط الإخطار المسبق أنه ← التزام الدولة المشاطئة لنهر دولي ما، عندما تعتزم القيام بمشروع قد يسبب ضرراً لدولة مشاطئة أخرى، بأن تقوم بإخطار تلك الدولة الأخرى التي قد تتأثر بالمشروع بالمعلومات والبيانات العلمية الدقيقة: الهندسية والفنية والبيئية المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها واعتراضها عليها، وجدت مبرراً لذلك، وفي حالة وجود تعارض في وجهات النظر بين الدول المعنية، يجب أن يجري التشاور بينهما لدرء الأضرار المحتملة أو تخفيفها أو حتى السماح بها بالاتفاق بين هذه الدول وبعضها البعض، مع التزام الدولة المستفيدة بدفع التعويضات اللازمة.

ثانياً: مشكلة الالتزام بالإخطار المسبق:

يعد الصراع حول شرط الإخطار المسبق عند تنفيذ المشروعات المائية القطرية، أحد أبرز مجالات الصراع المائي الدولي بين دول منابع الأنهار الدولية ودول المصب؛ حيث يوجد جدل سياسي وقانوني حول مدى لزومية شرط الإخطار المسبق من عدمه.

يرى بعض الفقهاء أن ← اتفاقات تبادل المعلومات أصبحت تترك المجال لاتفاقات تهدف إلى منع النزاعات المباشرة بين الاستخدامات المائية التنافسية، والخطوة الأولى في ذلك الاتجاه هي عدم تنفيذ أي مشروع مائي في أي دولة دون موافقة الدولة التي سوف تتأثر سلباً بذلك، وعندما تكون المياه نادرة مقارنة بالطلب عليها فإن الحاجة للحصول على الموافقة سوف تؤدي إلى شلل في التنمية وسريعاً ما تصبح تلك الاتفاقية غير مقبولة، وتدور المحاولات لتفادي أحكامها، وذلك يخلق الشكوك ويجعل العلاقات تتردى.

ترى الدول المشاطئة العليا أن ← الإخطار المسبق جاء لصالح دول المصب؛ حيث يزودهم بحق الاعتراض على المشاريع والبرامج التي تقوم بها دول المنبع.

ثالثاً: الأساس القانوني لهذا الالتزام:

إن واجب إخطار الدول الأخرى بالأنشطة التي قد تؤثر عليها ينبع من حسن النية وحسن الجوار والمعاملة بالمثل، ويمثل هذا الالتزام امتداداً للالتزام العام بموجب القانون الدولي بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات عن المجاري المائية المشتركة، ويعد الحد الأدنى من التعاون الضروري بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة، ولا شك في أن التعاون شرط لا غنى عنه لاستخدام المجاري المائية الدولية استخداماً يتسم بالكفاءة والإنصاف والاستدامة، ويعد الإخطار السبيل الوحيد الفعال لمعرفة، والتحقق من الأنشطة الانفرادية التي قد تؤثر على الدول المشاطئة الأخرى.

رابعاً: أهمية الإخطار المسبق والتشاور:

١- الالتزام بتقديم إخطار مسبق يحمل في طياته دلالة مهمة مؤداها رفض المجتمع الدولي فكرة أن للدولة الحق الكامل في أن تمارس كل الحقوق المتفرعة عن سيادتها المطلقة على جزء المجري المائي المار بإقليمها دون قيد أو شرط، وعلى الجانب الآخر يضمن هذا الالتزام عدم إعاقة المشروعات التنموية التي تعتزم القيام بها بعض الدول المشاطئة؛ إذ تلزم الدولة التي تلقت الإخطار بالرد عليه في غضون فترة مناسبة؛ كي لا يكون حقها في الإخطار وسيلة لمنع المشروع في أية أعمال للتطوير أو أية مشروعات تنموية على النهر إلى أجل غير محدد.

٢- عدم الالتزام بهذا الواجب، يجعل القواعد الموضوعية مجرد قواعد نظرية غير مطبقة؛ حيث أن تقدير دولة ما إذا كانت مشروعات دولة أخرى تنطوي على استعمال غير منصف وغير معقول لما سيترتب عليه من ضرر جوهري لمصالح الدول الأخرى لا يتصور إلا إذا علمت الأخيرة مقدماً بطبيعة هذه المشروعات.

٣- الالتزام به على الوجه الأمثل، يؤدي إلى تجنب الكثير من المنازعات بين الدول النهرية، والتي تشكل خطراً على دول الحوض الواحد، كما يؤدي الالتزام به أيضاً إلى تيسير التعاون بين الدول لإقامة المشروعات والبدء فيها بشكل أسرع ودون أية عراقيل مادية أو قانونية.

٤- تتمثل أهمية الإخطار المسبق كذلك، في رعاية النظم الأيكولوجية ومعايير الحماية البيئية للنهر الدولي، فضلاً عن ضمان مشاركة جميع دول المجري المائي في تقييم آثار تلك الأنشطة على البيئة، مما يقود إلى تحقيق التوافق بين مصالح دول الحوض التي ربما تكون متضاربة من الناحية الظاهرية.

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية

العبارة	✓	✗
النهر الدولي هو النهر الذي يقع بأكمله من منبعه إلى مصبه وروافده كافة داخل حدود إقليم دولة واحدة.	✗	✗
تعتبر الملاحة الساحلية في الأنهار الدولية من قضايا التي تثير النزاعات الدولية الكبرى	✓	
تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن التلوث النهري الناتج عن الملاحة المحلية إذا امتدت الآثار الضارة إلى الدول المجاورة	✓	
تعد الملاحة في الأجزاء التي تتدخل في إقليم الدولة النهرية حقا مستمدة من حيادتها	✓	
يستند القانون بحرية الملاحة للغير غير الأطراف في المعاهدة إلى مبدأ الشترط لمصلحة الغير		
يعتبر الاستعمال الملاحة للنهر هو الاستعمال الأساسي الذي يسبق في الاهتمام للاستعمالات الأخرى	✓	
إذا نصت معاهدة مبرمة بين بعض الدول النهرية على حرية الملاحة فإنها تلزم بقية الدول النهرية التي لم تشارك فيها		
يمكن للعرف المحلي الخاص بنهر معين أن ينظم الملاحة فيه ويصبح ملزم للدول النهرية دون الحاجة لاتفاق مكتوب	✓	
يحق للدول النهرية في فرض رسوم مرور على السفن الأجنبية بشرط المساواة وعدم التمييز	✓	
أقرت المادة الأولى من اتفاقية برشلونه عام ١٩٢١ حق الملاحة الحرة لسفن جميع الدول دون تمييز	✓	
يتطلب مرور السفن الحربية في الأنهار الدولية تصريح مسبق من الدول النهرية فصل عام	✓	
في حاله عدم وجود اتفاق أو عرف تخضع الملاحة في الجزء الوطن من النهر لإدارة الدولة النهرية المنفردة	✓	
تعتبر الملاحة التي تقوم بها سفينه أمريكية في الدانوب مثلا على الملاحة الدولية	✓	
اقتصرت أهمية الأنهار في الوقت الحاضر على الزراعة فقط بسبب ثبات مصادر المياه		
تعتبر اتفاقية برشلونه ١٩٢١ هي الوثيقة الأساسية التي نظمت استخدام الطاقة المائية		
يستند مبدأ الالتزام بعدم تسبب الضرر الجسيم إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق	✓	
في حاله وقوع الضرر الجسيم تلتزم الدولة المتسببة بالتعويض أو إزالة الضرر بالتشاور مع الدول المتضررة	✓	
يسمح لدول وفقا لاتفاقية برشلونه بفرض رسوم حركية على السفن لجرد عبورها في مياه الإقليمية النهرية	✓	
يعد مبدأ المساواة في المعاملة ملازما لمبدأ حرية الملاحة النهريه في اتفاقية برشلونه	✓	
يمتد حق الحرية الملاحة في الأنهار الدولية ليشمل السفن الحربية وسفن الشرطة بشكل تلقائي		
أقرت المحكمة العدل الدولية في قضيه مضيق كورفو التزام الدول بعدم استخدام أراضيها للأضرار بحقوق الدول الجارة	✓	
تتضمن اتفاقية ١٩٩٧ قواعد إجرائية تلزم الدول بالاحاطة والتشاور بشأن المشاريع	✓	
يعتبر تبادل البيانات والمعلومات بالنظام التزام جوهري لتحقيق التعاون المتبادل بين الدول المشاطئه	✓	
يعتبر النهر دوليا في اتفاقية برشلونه إذا كان يفصل بين دولتين فقط حتى ولو لم يكن صالحا للملاحة		
مبدأ السيادة الإقليمية المقيدة يعنى أن الدول حق في استخدام المياه داخل إقليمها بشرط عدم إلحاق ضرر بالآخرين	✓	
نصت المادة الثالثة من اتفاقية ١٩٩٧ على أنها تعدل تلقائيا جميع الحقوق والالتزامات الناجمة عن اتفاقات خاصة سابقة		
تشير نظريه هارمون تعبيرا عن مبدأ التكامل الإقليمي المطلق الذي تؤيده دون المصّب		
يسمح مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول بحدوث قدر معين من الضرر طالما أنه يقع ضمن حدود التي يحيزها الاستخدام المنصف	✓	
لا تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة استخدام مياه النهر إلا إذا كان هذا الفصل ممنوع دوليا فقط		
يعد مبدأ الاستعمال البرئ مرادفا لعدم اتخاذ أي إجراء يضر بالمصالح المقرر للدول النهرية الأخرى	✓	

٣١	يجب اعطاء اولويه مطلقه للاستخدامات الزراعية على حساب توليد الطاقة الكهربائيه وفق اتفاقيه ١٩٩٧	
٣٢	تعتبر محكمه العدل الدوليه ان ممارسه السيادة الاقليمية للدول تعلق دائما على اي التزامات دولية تجاه الجيران	
٣٣	تخدم نظريه السيادة الاقليمية مطلقه لمصالح دول المصب في المقام الاول نظرا لحكما في نهايه المجرى المائي	
٣٤	تعتبر مساهمه كل دولة في تكوين النهر من العوامل الطبيعية التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الإنتفاع المنصف	✓
٣٥	لا تلتزم اتفاقيه ١٩٩٧ الدول لمراعاة الاستخدامات القائمة ان الحقوق المكتسبه تاريخية من مياه النهر	
٣٦	يعد اقامه سد الإنقاص حصه الدول الاخر من المياه صوره من صور الاستعمال الغير برئ لنهر الدولي	✓
٣٧	يقصد بالحاجات الاجتماعيه والاقتصادية مدى اعتماد السكان في دول المجرى على النهر في معيشتهم	✓
٣٨	لا يحق لدول المصب على الاعتراض على التحويل الكلي لمجرى النهر في ظل نظريه السيادة المطلقة	✓
٣٩	تخدم نظرية السيادة الإقليمية المطلقة مصالح الدول التي تقع فيها منابع النهر	✓
٤٠	النهر الدولي هو النهر الذي يمر عبر أراضي دولتين أو أكثر أو قد يصل هذه الأراضي	✓
٤١	النهر الوطني هو النهر الذي يقع بأكمله داخل حدود إقليم دولة واحدة	✓
٤٢	نظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه كما يشمل روافده	✓
٤٣	النهر الدولي شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية المتصلة ببعضها البعض وتشكل كلا واحدا	✓
٤٤	النهر الدولي وحدة مائية تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات التي تحتوي على المياه العديدة والتي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكون حوضا واحدا	✓
٤٥	أهمية النهر الوطني للملاحة الدولية ينفي عنه صفة الوطنية	✗
٤٦	النهر الوطني لا يخضع بصورة كاملة لسيادة أو اختصاص الدولة التي يقع بأكمله في إقليمها	✗
٤٧	الملاحة الدولية في النهر الوطني تخضع للقواعد التي يضعها المشرع الوطني	✓
٤٨	يجوز للمشرع الوطني أن يقصر الملاحة على السفن الوطنية.	✓
٤٩	الصيد في النهر الوطني يدخل من ضمن الاختصاص الداخلي والمطلق للدولة التي يقع فيها النهر.	✓
٥٠	يعتبر نهر التايمز في بريطانيا من الأنهار الوطنية	✓
٥١	يعتبر نهر السين في الصين من الأنهار الوطنية	✓
٥٢	يعد النهر دوليا إذا كانت منابعه ومصبه وروافده تقع في إقليم أكثر من دولة	✓
٥٣	يعد النهر دوليا إذا كان ذا أهمية ملاحية أو اقتصادية	✓
٥٤	الأنهار الحدودية هي أنهار تتأخر حدود النهر وتعاير بمحاذاتها	✓
٥٥	إذا كان النهر صالحا للملاحة فإن الحدود تقع في منتصف قنواته أو في منتصف قنواته الرئيسية	✓
٥٦	إذا كان النهر صالحا للملاحة تمتد سيادة الدولة إلى المجرى الرئيسي للنهر فقط حتى ولو لم يتطابق المجرى الرئيسي مع خط الوسط	✓
٥٧	إذا كان النهر غير صالح للملاحة فإن سيادة الدولة تمتد إلى منتصف النهر	✓
٥٨	خط تالويج هي قسمة النهر عند أعرق نقطة صالحة للملاحة بغض النظر عن القرب أو البعد من الشاطئ	✓
٥٩	الأنهار المتتابعة تشكل حدودا للدول	✗
٦٠	تعد المصادر المائية العذبة والمالحة من الثروات الطبيعية والضرورية لاستمرار الحياة الإنسانية.	✓
٦١	الدول المشاطئة للأنهار الدولية لها حقوق عديدة في الانتفاع بالمياه	✓
٦٢	حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه النهرية يعني أن كل دولة تشاطئ نهرا دوليا لها الحق في استخدام مياه النهر بطريقة عادلة ومنصفة	✓

✓	تعتبر التكلفة الاقتصادية للمياه من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان استخدام دولة ما للمياه النهرية عادلاً ومنصفاً	(٦٣)
✓	حق حماية مياه النهر من التلوث هو حق أساسي لجميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية	(٦٤)
✓	كل دولة تشاطئ نهرًا دوليًا لديها الحق في حماية مياه النهر من التلوث	(٦٥)
✗	الأنهار الدولية ليست ملكية مشتركة للبشرية	(٦٦)
✓	الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في حماية مياه الأنهار من التلوث	(٦٧)
✓	يعتبر بناء السدود من طرق تلويث مياه الأنهار	(٦٨)
✓	تتفاوض الدول المشاطئة على اتفاقيات بشأن استخدام المياه تحدد قواعد استخدام المياه وتوزيعها.	(٦٩)
✓	الدول المشاطئة تضع قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث	(٧٠)
✓	تستمر الدول المشاطئة في مشاريع لتحسين إدارة المياه	(٧١)
✓	ترفع الدول المشاطئة الوعي العام حول أهمية المياه من خلال برامج التعليم والتوعية	(٧٢)
✓	الملاحة هي حق السفن التابعة للدول المختلفة في المرور من خلال النهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع	(٧٣)
✓	الملاحة الساحلية المحلية هي الملاحة التي تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع من مكان تقع في الدول التي يمر بها جزء من النهر إلى مكان آخر يقع في نفس هذه الدولة	(٧٤)
✓	الملاحة فيما بين الدول النهرية هي الملاحة التي تقوم فيها السفن بنقل الأشخاص والأشياء من مكان يقع في إقليم إحدى الدول المطلة على النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في إقليم دولة أخرى مطلة على ذات النهر	(٧٥)
✓	تشكل الأنهار الدولية جزءاً لا يتجزأ من أقاليم الدول التي يمر بها	(٧٦)
✓	الملاحة في الأنهار الدولية تشكل انتهاكاً للسيادة الإقليمية للدول التي يمر بها	(٧٧)
✓	إذا كان هناك اتفاق مبرم بين الدول النهرية ونص على قصر الحق في الملاحة عليهم فقط فإنهم يتمتعوا وحدهم بحق الملاحة المتبادلة بينهم ولا يستفيد منه غيرهم ولا يتمتعوا بحرية الملاحة فيه	(٧٨)
✓	الاتفاق ينشئ مركز قانوني موضوعي كالمركز المنشئ في القنوات الدولية	(٧٩)
✗	لا يشترط أن تحظى المعاهدة بموافقة وتصديق جميع الدول النهرية.	(٨٠)
✓	إذا لم يوجد اتفاق بين الدول ينظم الملاحة النهرية في النهر الدولي فيتم الرجوع إلى العرف المحلي الخاص بهذا النهر	(٨١)
✓	إذا لم يوجد اتفاق أو عرف دوليين ينظمان الملاحة في النهر فإن الملاحة تخضع لإرادة الدول النهرية	(٨٢)
✓	إذا وجد اتفاق أو عرف محلي ينظم حرية الملاحة في نهر معين فيجب أن يتمتع بهذا الحق الدول المتمتعة به على قدم المساواة بسواء في المعاملة أو في مقدار الرسوم	(٨٣)
	لا يحق للدول النهرية أن تفرض رسوماً على مرور السفن الأجنبية	(٨٤)
✓	يمكن للدول النهرية فيما بينها ألا تقتضي رسوماً	(٨٥)
✓	الملاحة في الأنهار الدولية التي يهتم بها القانون الدولي هي الملاحة التي تتم فيما بين الدول النهرية	(٨٦)
✓	تتمتع الدول بممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية استناداً إلى اعتبارها طرفاً في اتفاقية دولية	(٨٧)
✗	الاتفاقيات المنظمة للملاحة تنص على مساواة الدول في التمتع بحرية الملاحة	(٨٨)
✓	تنظم الاتفاقيات الدولية حرية ملاحة السفن التجارية	(٨٩)
	تنظم الاتفاقيات الدولية حرية مرور السفن الحربية	(٩٠)
✓	مرور السفن الحربية يخضع لتصريح سابق من الدول النهرية	(٩١)
✓	تؤدي بعض مشروعات الدول النهرية إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر	(٩٢)

✓	يتسم مبدأ الانتفاع والمشاركة بالعمومية والمرونة	(٩٣)
✗	يستند مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفة والمعقول إلى مبدأ حسن الجوار	(٩٤)
✓	يستند مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والعادل إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية	(٩٥)
✗	الدول النهرية ملتزمة فقط بمنع ووقف تحويل تدفق نهر بحري من أراضيها إلى أراضي دول مجاورة	(٩٦)
✓	مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم يستند إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق	(٩٧)
✗	يجوز لدول تمر بإقليمها نهر دولي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق والمصالح المقررة للدول النهرية الأخرى	(٩٨)
✓	لا يجوز لدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدولة النهرية	(٩٩)
✓	يجب على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث مياه النهر	(١٠٠)
✓	أي دولة تتخذ تصرفا يخرج على مبدأ الاستعمال البريء لمياه النهر تتحمل المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن ذلك	(١٠١)
✓	الاستعمال غير بريء الاستعمال الذي ينطوي على تعسف في استعمال الحق	(١٠٢)
✓	مبدأ الانتفاع والمشاركة العادل والمنصف يتطلب أن يكون هناك اتفاقاً أو ترتيبات فيما بين الدول النهرية ليتطبق مثل هذا المبدأ	(١٠٣)
✓	كل دولة يمر فيها النهر الدولي لها حق حرية الملاحة في الجزء الذي يعبر أو يجاور أراضيها	(١٠٤)
✓	ما يقع من النهر في أقاليم الدول الأخرى لا يسمح بالملاحة فيه إلا بموجب اتفاقات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة	(١٠٥)
✓	جميع الأنهار القابلة للملاحة طبيعياً تلك التي تقرر الدول منحها هذه الصفة بموجب اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكتسب الصفة الدولية	(١٠٦)
✗	القواعد العامة لحرية الملاحة لا تبقى سارية المفعول وقت الحرب والسلام	(١٠٧)
✓	مجال تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ يشمل جميع استخدامات المجاري المائية الدولية وحمايتها وإدارتها	(١٠٨)
✓	تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ على جميع المسائل المتعلقة بحماية البيئة النهرية من الكوارث الطبيعية والتلوث المائي	(١٠٩)
✗	يمكن لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ تعديل الحقوق والالتزامات الناجمة عن اتفاقات خاصة في حيز التطبيق	(١١٠)
✗	يمكن ممارسة السيادة على مجرى مائي دولي بصورة سيادة دائمة على كمية محدودة من المياه موجودة في دولة معينة	(١١١)
✗	تطبيق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه يعني اللجوء إلى تقسيم كمي أو نسبي للمياه بين الدول المتشاطئة	(١١٢)
✓	تطبيق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه يعني استخدام المياه على نحو مستمر دون تسبب أضرار ضد مصالح الدول الجارة	(١١٣)
✓	المسؤولية الدولية عن الأضرار بالغير مبدأ معترف به كقاعدة عرفية ملزمة لأعضاء المجتمع الدولي كافة	(١١٤)
✗	وفقاً لمبدأ عدم التسبب بضرر جسيم تستطيع دولة أن تمنع جارتها من تنفيذ مشاريع تنموية على أراضيها إذا كانت هذه المشاريع لا تسبب سوى أضرار غير جسيمة يمكن التوصل منها	(١١٥)
✓	يمكن تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية عن أضرار تسببها أحيانا أفعال غير ممنوعة دولياً	(١١٦)
✓	نظرية السيادة الإقليمية المطلقة تعني سيادة الدولة الكاملة على ما يمر في إقليمها من مجرى النهر وإلى حريتها في استخدام مجرى النهر بالطريقة التي تراها هي مناسبة	(١١٧)
✓	نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة تعني أن لكل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي الحق الكامل في أن يظل جريان مياهه في إقليمها على حالة من حيث الكمية والكيفية	(١١٨)
✗	تستطيع أية دولة أن تمارس على جزء من النهر الذي يمر في إقليمها سيادة مطلقة	(١١٩)
✓	نظرية الملكية المشتركة تقوم على أساس اعتبار النهر الدولي بأكمله من منبعه إلى مصبه ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري النهر في إقليمها	(١٢٠)
✓	اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية هي وثيقة أقرتها الأمم المتحدة تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة للحدود الدولية بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية	(١٢١)

✓	النهر الدولي أو العابر للحدود هو الذي يقع مع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولية أو أكثر	١٢٢
✓	سد النهضة هو سد قرر لإنشاء على نهر النيل الأزرق في أثيوبيا	١٢٣
✓	يعتبر سد النهضة أكبر سد في أفريقيا من حيث سعة التخزين	١٢٤
✓	سد النهضة يمثل تهديدا لمصر ولأمنها المائي	١٢٥
✓	يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على مياه النيل	١٢٦
✓	تتصف المعاهدات الإقليمية بالاستمرار ولها صفة الاستقلال عن الشخصية القانونية للدولة	١٢٧
✗	توارث الدول يؤثر على الحدود المقررة بمعاهدة أو على الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام حدود ما	١٢٨
✗	يؤثر توارث الدول على المعاهدات التي تقرر حقوق الارتفاق	١٢٩
✗	التوارث الدولي يؤثر على معاهدات الحدود أو المعاهدات المتضمنة حقوق الارتفاق وغيرها من المعاهدات ذات الصلة الوثيقة بالإقليم	١٣٠
✓	توارث الدول لا يؤثر بذاته على الالتزامات المتعلقة باستخدام أي إقليم أو القيود المفروضة على استخدامه التي تورثها معاهدة دولية	١٣١
✗	صوتت مصر والسودان لصالح اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية	١٣٢
✓	امتنعت مصر ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا عن التصويت لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية	١٣٣
✓	القاعدة الشرعية للتعامل مع الأنهار هي أن الأنهار العظيمة هي ملكية عامة وهي داخلة في مرافق الجماعة	١٣٤
✓	كل الدول المشاطئة للنيل لها الحق في استعمال مياهه في شتى المجالات لشرب الإنسان والحيوان	١٣٥
✓	نقص مخزون المياه خلف السد العالي تؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه	١٣٦
✓	أكثر من ٨٥٪ من مياه النيل تأتي من أثيوبيا	١٣٧
✓	تحفظت أثيوبيا على المادة السابعة الخاصة بعدم التسبب في الضرر الجسيم	١٣٨
✓	اقترحت أثيوبيا استبدال مدة ٦ شهور بمدة معقولة للإخطار	١٣٩
✓	امتنعت مصر عن التصويت على اتفاقية ١٩٩٧	١٤٠
✓	تخضع الاتفاقيات التي أبرمت أثناء الاستعمار إلى اتفاقية التوارث الدولي	١٤١
✗	تصميم سد النهضة الحالي هو نفس التصميم الذي تم إنشاءه قبل ٢٠١١	١٤٢
✗	يقر القانون الدولي مبدأ توارث المعاهدات الدولية وهو ما تعترف به أثيوبيا	١٤٣
✓	تزعّم أثيوبيا أن السيادة المطلقة تعطيها السيادة على الموارد المائية الحالية والمستقبلية	١٤٤
✗	يعد إصطلاح منصف مرادف تماما لإصطلاح معقول	١٤٥
✗	تعتبر العوامل الطبيعية هي المحدد الوحيد للحصة العادلة في النهر الدولي	١٤٦
✓	مبدأ حسن الجوار يلزم الدول بالتعاون في عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى	١٤٧
✓	في حالة تعارض أوجه الاستخدام بين الدول تلزم اتفاقية ١٩٩٧ الدول بالتعاون والتشاور	١٤٨
✓	يعد مبدأ عدم التسبب في الضرر تطبيقا مباشرا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول	١٤٩
✓	يستمد مبدأ عدم التسبب في الضرر قوته من مبدأ حسن الجوار	١٥٠
✓	يعد عدم الاعتراض والسكوت من جانب الدول قرينه كاشفة عن الحقوق المكتسبة	١٥١
✓	يؤدي بناء السدود إلى فقدان الموارد الطبيعية والنهرية حول السد	١٥٢
✓	تتحمل الدول مسؤولية التلوث الذي سببته للنهر في مواجهة الدول الأخرى التي حدث لها ضرر	١٥٣

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية

العبارة	✓	✗
(١) المشروعات المائية هي إحدى مشروعات البنية التحتية التي تقام على ضفاف الأنهار أو على المجاري المائية.	✓	✗
(٢) السد هو الإنشاء الهندسي الذي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه عن طريق البحيرات الاصطناعية	✓	✗
(٣) تعد السدود أقدم المشروعات المائية التي عرفها الإنسان	✓	✗
(٤) سدود الري تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري	✓	✗
(٥) يجب مراعاة عوامل التضاريس والجيولوجيا عند بناء السدود المائية	✓	✗
(٦) سدود التحكم في الفيضانات تستخدم لتخزين المياه عند حدوث الأمطار الغزيرة للحد من الفيضانات	✓	✗
(٧) إستغلال الأنهار الدولية وتحديد حصص الدول المشاطئة للنهر يتعين أن يتم وفقاً لمبادئ القانون الدولي المكتوبة والمستقرة عرفاً	✓	✗
(٨) توجد قاعدة قانونية آمرة وجامعة مانعة تحدد على وجه الدقة الكيفية التي يتم بموجبها توزيع مياه حوض النهر الدولي الذي تشارك فيه مجموعة من الدول	✗	✗
(٩) تنتفع دول المجرى المائي كل في إقليمه بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة وعادلة ومعقولة	✓	✗
(١٠) الإنصاف هو الموازنة بين الاحتياجات الفعلية للدولة ووسائل الوفاء بها	✓	✗
(١١) الهدف من الاستخدام المعقول رفض السياسات غير الرشيدة التي ينتج عنها تقدير المياه أو تلويثها	✓	✗
(١٢) الانتفاع المنصف يتعامل مع المياه من حيث كيفية استخدامها أي الإدارة الرشيدة للمياه	✗	✗
(١٣) الانتفاع المعقول يتعامل مع المياه من حيث كيفية تناسل فوائدها والحفاظ عليها وحماية بيئتها	✗	✗
(١٤) الحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة يعني أن كل دولة نهريتها لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه	✓	✗
(١٥) الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة مقيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً	✓	✗
(١٦) مبدأ الإنتفاع المنصف والمعقول يهدف إلى تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجرى المائي وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الضرورية بحصول كل دولة نهريتها على نصيب عادل رشيد من الموارد المائية	✓	✗
(١٧) يقع على الدول النهرية الإلتزام بالتعاون على حماية المجرى المائي الدولي وتطويره وتنميته للأجيال القادمة	✓	✗
(١٨) ينطوي مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول على مفهوم نفعي	✓	✗
(١٩) يقصد بتحقيق أقصى المنافع الوصول إلى الاستعمال الأقصى أو الاستعمال الممكن تقنياً أو الربح مالياً أو اقتصادياً أو تأمين الاستعمال على المدى القريب	✗	✗

✓	الدولة ذات الإمكانيات تكون لها الأولوية على غيرها في استعمال المجارى المائي	(٢٠)
✓	يقصد بتحقيق أقصى المنافع هو قيام كل دولة من دول المجرى المائي بتأمين الفوائد المعينة التي تتناسب في ضوء المعقول مع احتياجاتها ومتطلباتها مع تقليل الأضرار	(٢١)
✓	مبدأ المساواة في السيادة يعني مساواة جميع الدول أمام القانون الدولي وتمتعها بالحقوق التي يقرها هذا القانون	(٢٢)
✓	الدولة تتمتع بالمساواة في السيادة بشأن غيرها من الدول الأخرى	(٢٣)
✓	الدولة تتمتع بالمساواة ويكون لها الحق في أن تطبق قواعد القانون الدولي في علاقتها مع غيرها من الدول تطبيقاً موحداً ويقوم على معيار واحد لا غير بين دولة وأخرى	(٢٤)
✓	تستحق كل دولة من الدول المشاطئة حقوقاً في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول الأخرى	(٢٥)
✓	الإنصاف هو المساواة التامة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتيازات تفضيلية لأي دولة مشاطئة في علاقتها بالآخرين	(٢٦)
✗	المقصود بالمساواة في الحقوق المساواة التامة في الأنصبة	(٢٧)
✓	تحديد القدر العادل والمنصف لكل دولة من الدول النهرية قد يكون اشتراكاً في المنابع التي يمكن تحقيقها من المياه ذاتها	(٢٨)
✓	القدر العادل والمنصف لكل دولة من الدول النهرية قد يتوقف على الوقائع والظروف والعوامل المتعلقة بكل نهر على حده	(٢٩)
✓	قد تحصل إحدى الدول النهرية أو بعضها على نصيب أكبر من الباقي	(٣٠)
✗	لا يشترط على كل دولة نهرية أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها على مياه حوض الصرف الدولي	(٣١)
✓	وفقاً لمبدأ الجوار يجب على الدول الالتزام بالاحترام المتبادل للحدود الإقليمية	(٣٢)
✓	يفترض مبدأ الاقتسام المنصف لفوائد النظام المشترك وجود احتياطات فعلية لدولتين أو أكثر محلها الانتفاع بمياه النظام النهرى المشترك	(٣٣)
✓	الاقتسام المنصف لفوائد النظام المائي يتخذ صورة الموازنة بين الاحتياجات الفعلية ووسائل إشباعها والوفاء بها	(٣٤)
✗	وفقاً للتنوع الشديد في الأنهار الدولية واختلاف ظروفها وأحوالها يتضح أنه يسهل وضع قائمة شبه كاملة للعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الحصة المنصفة والمعقولة	(٣٥)
✓	يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة أخذ جميع العوامل أو الظروف ذات الصلة في الاعتبار	(٣٦)
✓	العوامل الطبيعية تحدد العلاقة المادية للمجرى المائي مع كل دولة من دول المجرى	(٣٧)
✓	العوامل الجغرافية هي سيادة المجرى المائي الدولي داخل أراضي كل دولة	(٣٨)

✓	ترتبط العوامل الهيدروغرافية بقياس مياه المجرى المائي ووصفها ورسم خرائط لها	(٣٩)
✓	تتعلق العوامل الهيدروغرافية بخصائص المياه من حيث تدفقها وتوزيعها ومدى مساهمة كل دولة من دول المجرى في مياهه	(٤٠)
✓	لتحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل	(٤١)
✓	تعتبر العوامل الطبيعية من العوامل التي يتم بناء عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة.	(٤٢)
✗	العوامل الطبيعية تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي والاستعمالات القائمة بالفعل والمشروعات المستقبلية	(٤٣)
✓	العوامل الطبيعية تتضمن الصفات المختلفة للنهر من حيث كمية ونوعية المياه وتدفقها الموسمي	(٤٤)
✓	العوامل التاريخية تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي والاستعمالات القائمة بالفعل والمشروعات المستقبلية التي ترغب الدول النهرية في إنشائها	(٤٥)
✓	العوامل الاقتصادية المتضمن العوامل التي تتعلق باحتياجات كل من الدول النهرية وفقاً لعدد السكان	(٤٦)
✓	العوامل البيئية تتمثل في الاستدامة المائية والتقليل إلى الحد الأدنى من الضرر البيئي	(٤٧)
✓	الضرر هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي	(٤٨)
✓	يتمثل الضرر في مجال الأنهار الدولية في التأثير السلبي على حق دول المجرى المائي الدولي في الانتفاع المنصف	(٤٩)
✓	يرتبط مبدأ عدم الضرر فيما يتعلق بالموارد السائدة العابرة للحدود في القانون الدولي بمدى الضرر ومقدار حدته	(٥٠)
✓	يعد الإضرار بدول المجرى المائي للأخرى تدخلاً في اختصاصها بشأن المسائل الواقعة داخل أراضيها.	(٥١)
✓	الإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر يستمد من مبدأ حسن الجوار	(٥٢)
✓	الإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر يجد أساسه في مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق	(٥٣)
✓	يعد استعمال الدول استعمالاً بريئاً إذا لم يكن من شأنه إحداث ضرر بالدول المتشاطئة للنهر	(٥٤)
✓	يتحقق التعسف في استعمال الحق إذا استخدمت الدول المتشاطئة ذلك الحق بسوء نية بغية الإضرار بالدول المشتركة في الحوض النهرية	(٥٥)
✗	يعتبر كل ضرر عند المنادين به مرتب للمسئولية الدولية	(٥٦)
✓	تعتبر الأضرار الجسيمة فقط هي التي ترتب مسؤولية دولية على الدولة التي سببتها	(٥٧)
✓	كل فعل سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بجبره أو التعويض عنه	(٥٨)
✗	مبدأ عدم الإضرار ينطوي على تحريم لمطلق الضرر	(٥٩)
✓	الاعتراف بتحريم التسبب في إحداث ضرر بصفة مطلقة يعد معياراً جامداً قد يقود إلى منع الدول التي تحوز أسانيد كافية ومشروعة من استخدام المياه	(٦٠)

✓	الضرر البسيط يتعين التسامح بشأنه من قبيل حسن الجوار	(٦١)
✗	الضرر الجوهري يتعين بذل كل التدابير المناسبة لمنع وقوعه وفي حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه	(٦٢)
✗	الضرر الغير جوهري يعد عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي	(٦٣)
✓	الضرر ذوي الشأن (غير الجوهري) في حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه	(٦٤)
✓	الضرر الجوهري مرفوض ويعد عملاً غير مشروع	(٦٥)
✓	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم التسبب من ضرر ذي شأن مكماً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول	(٦٦)
✓	يعد التوازن من الأسباب المهمة لاكتساب الحقوق في القانون الدولي	(٦٧)
✓	تكتسب الحقوق في نطاق القانون الدولي عن طريق العرف	(٦٨)
✓	الحقوق المكتسبة هي الحقوق التي اكتسبتها الدولة بمقتضى اتفاق أو عرف دولي	(٦٩)
✓	يعتبر وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة شرط لاكتساب الحق التاريخي	(٧٠)
✓	أدى كساد الفيضانات نتيجة تشييد السدود على نهر السنغال إلى انخفاض نسبة المراعي المتاحة بشكل كبير	(٧١)
✓	جميع الجهود الدولية المتعلقة بحماية النظم الأيكولوجية للمجاري المائية الدولية ينبغي أن تقوم على تعاون الدول المشتركة في مجرى واحد لتنفيذ تلك الحماية	(٧٢)
✓	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف أكثر مرونة من مبدأ عدم تسبب ضرر	(٧٣)
✗	وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف أو المعقول فإن أي ضرر يلحق بدول المصب يجعل استخدام دولة المنبع للمياه غير مشروع.	(٧٤)
✗	يمكن وضع معيار عالمي موحد لتحديد طبيعة الضرر في النزاعات	(٧٥)
✗	يعتبر أي ضرر مائي بين الدول غير مشروع بغض النظر عن حجمه أو تأثيره	(٧٦)
✓	يعتبر الإلتزام بالتعاون بين الدول النهرية من الضوابط الإجرائية لإنشاء السدود المائية على الأنهار الدولية.	(٧٧)
✓	لا يمكن أن يتحقق الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية دون وجود قنوات اتصال فيما بين دول المجرى المائي	(٧٨)
✓	الإلتزام بتبادل البيانات والمعلومات يعد من أبرز وسائل التعاون بين دول المجرى المائي الواحد	(٧٩)
✓	الإلتزام بتبادل البيانات والمعلومات يهدف إلى تسهيل التعاون المنشود بين الدول النهرية	(٨٠)
✓	الالتزام بالإخطار المسبق للتشاور يعد من القواعد العرفية المستقرة التي تحول دون نشوب العديد من المنازعات التي قد تتور بين دول المجرى المائي	(٨١)
✓	يعتبر التعاون إحدى المبادئ الأساسية والجوهرية التي يستند إليها التنظيم القانوني للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية	(٨٢)

✓	يساهم مبدأ التعاون بين دول المجرى المائي في تحقيق الإدارة المائية المتكاملة	(٨٣)
✓	يمكن للتعاون في مجال المياه الدولية أن يوفر عنصراً حيوياً للتنمية الاقتصادية الواسعة والأمن الإقليمي	(٨٤)
✓	تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي	(٨٥)
✓	يمكن أن تكون المياه سبباً للنزاع	(٨٦)
✓	يمكن أن تكون المياه محفزاً رئيسياً للتعاون على جميع المستويات حتى التكامل الاقتصادي	(٨٧)
✓	يهدف التبادل المنتظم للمعلومات إلى تسهيل التعاون المنشود بين الدول النهرية	(٨٨)
✗	التبادل المنتظم للمعلومات لا يستلزم إبرام اتفاقيات تنظم بعض المسائل	(٨٩)
✓	تلتزم الدول باتباع الإخطار المسبق والتشاور حتى وإن لم تكن هناك اتفاقية دولية تنظم استخدام مجرى مائي من عدمه	(٩٠)
✓	تلتزم الدول باتباع الإخطار المسبق والتشاور حتى في حالة وجود اتفاقية دولية تنظم الاستخدام للمجرى المائي	(٩١)
✓	يتمثل الإخطار المسبق في الالتزام دول المجرى المائي بالتشاور بغية التفاوض بحسن نية بقصد التوصل إلى عقد اتفاق	(٩٢)
✗	لا يجب أن تشمل المشاورات جميع دول المجرى المائي	(٩٣)
✓	لا يجوز لأية دول نهرية أن تقوم أو تسمح بتنفيذ مشروعات مائية على نهر دولي إلا بعد إخطار الدول الأخرى المشاطنة للنهر والتشاور معها	(٩٤)
✗	مبدأ الاشتراك في المياه يمكن أن يكون فعالاً دون واجب الإخطار والتشاور من الدول المشتركة في النهر الدولي الواحد	(٩٥)
✗	تعود أهمية التفرقة بين الأنهار الوطنية والدولية إلى اختلاف اسمائها فقط دون أن يترتب على ذلك آثار قانونية	(٩٦)
✗	يكفي لاعتبار النهر دولياً أن يكون مهماً اقتصادياً فقط دون النظر إلى موقع منابعه أو مصبه	(٩٧)
✓	الأنهار الحدودية هي الأنهار التي تشكل حدوداً نهرية دولية وتسير بمحاذاة حدود دولتين أو أكثر.	(٩٨)
✗	يستند حق الاستخدام العادل والمنصف إلى فكرة أن الأنهار الدولية تعد ملكية خاصة بكل دولة يمر بها النهر	(٩٩)
✗	من غير المهم أن تتعاون الدول المشاطنة للأنهار الدولية في حماية المياه من التلوث	(١٠٠)
✓	التعاون بين الدول المشاطنة يمكن أن يتحقق من خلال التفاوض على إبرام اتفاقيات بشأن استخدام المياه	(١٠١)
✗	الدول المشاطنة للأنهار الدولية لا تتحمل أي التزامات تجاه استخدام المياه	(١٠٢)
✗	الملاحة الساحلية المحلية تثير دائماً مشاكل دولية، حتى إذا كانت السفن تبحر داخل دولة واحدة	(١٠٣)
✓	في الملاحة الساحلية المحلية، إذا كانت البضائع تؤدي إلى تلوث مياه النهر وتمتد آثار التلوث إلى الدول المجاورة، تتحمل الدولة المسؤولة الدولية عن هذه الآثار الضارة	(١٠٤)

✗		لم تظهر أية مشاكل عملية نتيجة لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية	(١٠٥)
✗		استخدام الأنهار في الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية لم يكن له أي تأثير على البيئة أو حقوق الدول الأخرى	(١٠٦)
	✓	الدول قد تقوم بتحويل مجرى نهر دولي، مما قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر	(١٠٧)
✗		نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة تسمح للدول المطلة على النهر أن تستغل مياه النهر كما تشاء، بعض النظر عن تأثير ذلك على الدول الأخرى	(١٠٨)
	✓	نظرية الملكية المشتركة تقوم على اعتبار النهر الدولي ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يمر بها، بحيث لا يمكن لأي دولة أن تنفرد بإقامة مشروع يؤثر على جريان مياه النهر دون موافقة الدول الأخرى	(١٠٩)
✗		بالنسبة للسودان، فإن سد النهضة لا يوفر أية فوائد بل يمثل تهديداً فقط	(١١٠)
✗		من غير الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن لحل النزاع حول سد النهضة لأنه لا يدخل ضمن اختصاصه	(١١١)
✗		تملك محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في النزاع بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا تلقائياً دون موافقة الأطراف المعنية	(١١٢)
✗		تهدف مفاوضات دول حوض النيل إلى تكريس مبدأ السيادة المطلقة لكل دولة على الجزء الذي يمر من النهر داخل إقليمها	(١١٣)
	✓	مبدأ السيادة المطلقة يتعارض مع روح التعاون الذي تسعى مفاوضات دول حوض النيل إلى تحقيقه	(١١٤)
✗		يسمح القانون الدولي للدول المطلة على نهر دولي بأن تحتكر الاستفادة من الجزء الذي يمر في أراضيها	(١١٥)
	✓	تستند مفاوضات دول حوض النيل إلى اتفاقيات ومبادئ دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية	(١١٦)
✗		التوارث الدولي يمنح الدولة الخلف حق التخلي عن المعاهدات الإقليمية مثل معاهدات الحدود والأنهار الدولية	(١١٧)
✗		مصر والسودان يستندان فقط إلى الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن نهر النيل ولا يستندان إلى القانون الدولي العرفي المستقر في مجال استخدام مياه الأنهار	(١١٨)
✗		اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ قابلة للتطبيق المباشر على حوض النيل دون اعتبار للاتفاقات الثنائية أو الأعراف التي استقرت بين الدول المعنية	(١١٩)
✗		التعاون بين دول المجرى المائي يعد مسألة اختيارية لا يفرضها أي التزام قانوني أو أخلاقي	(١٢٠)
✗		يقتصر هدف التعاون بين دول المجرى المائي على تنظيم توزيع المياه دون الالتفات إلى النزاعات المحتملة	(١٢١)
✗		التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية تعد عوائق نهائية لا يمكن التغلب عليها أمام التعاون في إدارة المياه الدولية	(١٢٢)
✗		تعتبر المياه دائماً سبباً للنزاع، ولا يمكن أن تكون وسيلة للتعاون	(١٢٣)
	✓	الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي مستقر	(١٢٤)
✗		التحول نحو الإدارة الدولية للموارد المائية لا يتطلب توفير تمويل جديد أو آليات لتقليل النزاع	(١٢٥)

✓	التعاون الفعال في الموارد المائية يمكن أن يساهم في الحد من الفقر وتحقيق تنمية شاملة	(١٢٦)
✗	يعد تبادل المعلومات بين الدول في مجال المياه من الأمور النادرة التي لم تحظ بتقنين دولي واضح	(١٢٧)
✓	يهدف التبادل المنتظم للبيانات إلى ضمان مشاركة الدول في الحقوق والواجبات المتعلقة بالمجرى المائي الدولي	(١٢٨)
✗	يقتصر التبادل المنتظم للبيانات بين الدول على المعلومات المتعلقة بتشغيل المنشآت والسدود فقط	(١٢٩)
✓	المادة ٣٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ تؤكد أن تبادل البيانات ممكن حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين الدول	(١٣٠)
✗	تتقيد اتفاقية ١٩٩٧ الدول باتباع أسلوب محدد لتبادل المعلومات	(١٣١)
✗	الالتزام القانوني بتبادل البيانات يكون دائما التزاما بتحقيق نتيجة، بغض النظر عن نوع البيانات	(١٣٢)
✓	تعد حرية اختيار أساليب تبادل المعلومات من الوسائل التي تعزز مرونة التعاون الدولي في قضايا المياه	(١٣٣)
✓	امتناع بعض الدول عن تقديم البيانات يمكن أن يؤدي إلى توترات سياسية وصعوبات في التعاون بين الدول	(١٣٤)
✗	عدم تقديم البيانات بشكل منتظم أو تأخير إخطار الدول بالمشروعات لا يؤثر على التعاون الدولي في إدارة المياه	(١٣٥)
✗	الحفاظ على الحقوق التاريخية المكتسبة يضر بالاستقرار والتوازن بين الدول النهرية	(١٣٦)
✓	الحقوق المكتسبة تعني أن الدولة يمكنها استخدام مياه النهر بناء على اتفاق أو عادة دولية، ولا يمكن انتزاع هذا الحق إلا بموافقتها في اتفاق جديد	(١٣٧)
✓	إذا استخدمت دولة جزءا من مياه النهر لفترة طويلة دون اعتراض الدول الأخرى، فإن هذا الاستخدام يصبح حقا مكتسبا يجب احترامه	(١٣٨)
✗	من شروط اكتساب الحقوق التاريخية في القانون الدولي العرفي أن يكون الاستخدام غير مستمر أو مؤقت	(١٣٩)
✓	السكوت أو عدم الاعتراض من الدول الأخرى يعتبر بمثابة إقرار ضمني بحق الدولة في الموارد المائية	(١٤٠)
✓	السدود يمكن أن تتسبب في تغييرات مناخية وبيئية بسبب عمر مساحات واسعة من الموائل الطبيعية	(١٤١)
✓	الحفاظ على البيئة والنظام النهري يتطلب توازنا بين فوائد السدود وحماية البيئة	(١٤٢)
✓	لحماية البيئة من تأثيرات السدود، يجب وضع قوانين صارمة لتقييم تأثيراتها على الطبيعة ومراقبتها باستمرار	(١٤٣)
✗	بناء السدود عملية هندسية بسيطة ولا تتطلب تخطيطا دقيقا لضمان عدم وجود مخاطر بيئية أو سياسية	(١٤٤)
✗	دولة المنبع تملك الحق الكامل في بناء السدود على مجرى النهر دون النظر إلى تأثير ذلك على الدول الأخرى	(١٤٥)
✓	العدالة المائية توازن بين احتياجات الدول ووسائلها المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات	(١٤٦)
✓	استخدام المياه بشكل حكيم وفعال هو جوهر المعقولية في إدارة الموارد المائية	(١٤٧)
✗	الحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة من المياه يشترط المساواة التامة في الحصص بين الدول النهرية	(١٤٨)

اختر الإجابة الصحيحة

السؤال	م
ما الأساس الذي يعتمد عليه مبدأ الانتفاع أو المعقول : (A) تفادي أي ضرر من الدول الأخرى تماماً (B) تحقيق التوازن بين حقوق الدول الأخرى وفقاً لمعايير العدالة والمعقولية (C) منح الأولوية لدول المصعب	-١
لماذا يفضل أنصار الانتفاع المنصف والمعقول هذا المبدأ..... (A) لأنه يقيد حق الدول في استخدام المياه (B) لأنه يمنح دول المنبع حرية مطلقة في استخدام المياه (C) لأنه يسمح بالتوازن بين حقوق الدول	-٢
ما الفرق بين الضرر غير الجوهري والضرر الجوهري: (A) الضرر غير الجوهري يتطلب منع وقوعه ، بينما الضرر الجوهري يعد عملاً غير مشروع (B) الضرر الجوهري يعتبر قانونياً والضرر الغير جوهري غير قانوني (C) الضرر غير الجوهري يؤثر فقط على البيئة بينما الضرر الجوهري يؤثر على الإنسان	-٣
إذا تعرضت الدولة لضرر ما غير جوهري فما هو الإجراء القانوني المتوقع..... (A) مطالبة الدولة المتسببة بوقف جميع الأنشطة المائية فوراً (B) التزام الدولة المتسببة باتخاذ تدابير لمنع الضرر أو تخفيفه (C) تعرض إلى محكمة العدل الدولية	-٤
ما الذي يميز الضرر البسيط عن غيره ضمن أنواع الضرر..... (A) يتطلب تعويضاً مالياً للدول المتضررة (B) يترتب عليه مسؤولية دولية كاملة (C) يتسامح بمبدأ حسن الجوار	-٥
تتمثل أشكال المشروعات المائية في..... (A) السدود (B) الخزانات (C) القناطر (D) كل ما سبق	-٦
..... تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري. (A) سدود الملاحة (B) سدود الري (C) سدود التحكم في الفيضانات	-٧

٨-	تقوم بتخزين المياه عند الانخفاض الشديد للمياه في النهر A سدود التحكم في الفيضانات B سدود الري C سدود الملاحة
٩-	تقوم بتخزين المياه عند حدوث الأمطار الغزيرة للحد من الفيضانات: A السدود الكهرومائية B سدود الري C سدود التحكم في الفيضانات
١٠-	المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند بناء السدود المائية..... A المبادئ القانونية الحاكمة لإنشاء السدود المائية B عوامل التضاريس والجيولوجيا C الحالة التكوينية والنشاط الزلزالي D كل ما سبق
١١-	المبادئ القانونية الحاكمة لاستغلال الأنهار الدولية A الانتفاع المنصف والمعقول بمياه الأنهار الدولية B عدم التسبب في إحداث ضرر C الإثتان معاً
١٢	يعني أن كل دولة نهريّة لها الحق في استخدام مياه النهر فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف. A المعقولة B الإنصاف C الحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة
١٣	يقصد بتحقيق أقصى المنافع..... A الوصول إلى الاستعمال الأقصى أو الاستعمال الممكن تقنياً والمربح B قيام كل دولة من دول المجرى المائي بتأمين الفوائد الممكنة التي تناسب في ضوء العقول مع احتياجاتها ومتطلباتها. C غير ذلك
١٤-	يعني أنه يجب على كل دولة نهريّة أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها A مبدأ المساواة في السيادة B مبدأ الانتفاع والإنصاف المعقول C مبدأ حسن الجوار
١٥-	عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة A الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجرى المائي B حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها C السكان المعتمدون على المياه في كل دولة من دول المجرى المائي D كل ما سبق

١٦ العوامل التي يتم بناءً عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة ...

- (A) العوامل التاريخية (B) العوامل الطبيعية
(C) العوامل الاقتصادية والاجتماعية (D) كل ما سبق صحيح

١٧ الأساس القانوني للإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر

- (A) مبدأ حسن الجوار (B) مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق
(C) كلاهما معا (D) كل ما سبق

١٨ قواعد الإلتزام بعدم التسبب في ضرر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

- (A) قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه
(B) قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
(C) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
(D) كل ما سبق

١٩ تتحدد عتبة الضرر ذي الشأن بـ

- (A) تعلن الدول الشاكية عن حدوث ضرر وتبين مداه
(B) تحديد ما إذا كانت دولة المنعقد اتخذت التدابير المناسبة لمنع هذا الضرر أم لا
(C) كلاهما (D) كل ما سبق

٢٠ هو المبدأ الذي استعد المنادون له بتوافقه مع حماية السيادة الوطنية

- (A) مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول (B) مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر
(C) غير ذلك (D) كل ما سبق

٢١ وصفه المنادون به بالغموض وعدم الدقة يعد دليلاً على قوته

- (A) مبدأ أحسن الجوار (B) مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول
(C) مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر (D) كل ما سبق

٢٢ قد تكتسب الحقوق في نطاق القانون الدولي عن طريقه

- (A) العرف (B) أحكام القضاء (C) وضع اليد
(D) كل ما سبق

شروط اكتساب الحق التاريخي في القانون الدولي العرفي

٢٣

(A) وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة

(C) كلاهما

(B) وجود التسامح العام أو الرضاء السلبي من جانب الدول الأخرى

الضوابط الإجرائية لإنشاء السدود المائية على الأنهار الدولية

٢٤

(A) مبدأ الالتزام بالتعاون

(B) الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

(D) كل ما سبق

(C) الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

..... تأتي أهميته في أنه لا يمكن أن يتحقق الاستخدام العادل والمنصف للمجري المائية الدولية دون وجود

٢٥

قنوات اتصال فيما بين دول المجرى المائي لحل أوجه التعارض القائمة

(A) الالتزام بالتعاون

(B) الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

(C) الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

..... يعد من أبرز وسائل التعاون بين دول المجرى المائي الواحد يهدف إلى تسهيل التعاون المنشود بين الدول النهرية

٢٦

(A) الالتزام بالتعاون

(B) الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

(C) الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

يعد من القواعد العرضية المستقرة التي تحول دون نشوب العديد من المنازعات التي قد تثور بين دول المجرى المائي

٢٧

(A) الإخطار المسبق والتشاور

(B) الالتزام بالتعاون

(C) الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

✗	✓	العبارة	
	✓	تعتبر الأنهار الدولية مورداً طبيعياً مشتركاً بين الدول المتشاطئة	(١)
✗		يقتصر قانون الأنهار الدولية على تحديد حقوق الدول في استخدام المياه، دون معالجة قضايا البيئة والتلوث	(٢)
✗		النزاعات حول المياه بين الدول تُحل دائماً بالطرق الدبلوماسية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم الدولية	(٣)
	✓	تعتبر مسألة توزيع المياه من أهم القضايا التي تواجه الدول المتشاطئة	(٤)
✗		لا توجد أي معاهدات دولية تنظم حقوق الدول في الأنهار المشتركة	(٥)
	✓	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف أكثر مرونة من مبدأ عدم التسبب في الضرر، لأنه يسمح بالتفاوض والتفاهم بين الدول	(٦)
✗		مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، يمنح دول المصب حق الاعتراض على أي استخدام جديد للمياه من قبل دول المنبع، بغض النظر عن مدى عدالته	(٧)
	✓	مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول هو أحد المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	(٨)
✗		يسمح مبدأ الانتفاع المنصف لدول المنبع باستغلال الموارد المائية دون أي قيود قانونية	(٩)
✗		يتيح مبدأ الانتفاع المنصف لدول المنبع إنشاء مشاريع مائية جديدة دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التفاوض مع دول المصب	(١٠)
	✓	مرونة مبدأ الانتفاع المنصف تجعله أكثر قابلية للتكيف مع الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لكل نهر دولي	(١١)
	✓	يرى أنصار مبدأ الانتفاع المنصف أن إعطاء الأولوية لمبدأ عدم الإضرار قد يؤدي إلى تجميد التنمية في دول المنبع لصالح دول المصب	(١٢)
	✓	قد يؤدي تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف دون ضوابط إلى نزاعات بين دول المنبع ودول المصب	(١٣)
	✓	يضع مبدأ الانتفاع المنصف معايير دقيقة وثابتة لتحديد الإنصاف والمعقولية في استخدام المياه	(١٤)
	✓	يرى بعض المنتقدين لأولوية الانتفاع المنصف والمعقول، ضرورة الموازنة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار	(١٥)
	✓	مرونة مبدأ الانتفاع المنصف تسهل حل النزاعات المائية بين الدول بشكل تلقائي	(١٦)
	✓	لا يمكن أن يؤدي تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف إلى أي ضرر لدول المصب	(١٧)
✗		يعد الضرر غير مشروع فقط إذا كان مقصوداً من قبل الدولة المنتسبة به	(١٨)
✗		يمنع القانون الدولي الدول من بناء السدود أو المنشآت المائية على الأنهار الدولية	(١٩)
✗		يقتصر مفهوم الضرر الجوهري على تقليل كميات المياه المتدفقة إلى دولة المصب	(٢٠)
	✓	يلزم القانون الدولي الدول المتشاطئة بالتعاون والتشاور قبل تنفيذ مشاريع مائية على الأنهار الدولية	(٢١)
	✓	تعد اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من أهم الاتفاقيات في تنظيم الأنهار الدولية	(٢٢)

✓	تتطلب التنمية المستدامة للأنهار الدولية تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية البيئة	(٢٣)
✗	لا تشمل اتفاقيات الأنهار الدولية أي التزامات بيئية على الدول المتشاطئة	(٢٤)
✗	وفقاً للقانون الدولي، فإن الدول المتشاطئة ليست ملزمة بالتفاوض في حال نشوب نزاع حول استخدام مياه النهر	(٢٥)
✗	يحق لكل دولة متشاطئة على نهر دولي أن تمنع الدول الأخرى من الوصول إلى مياهه	(٢٦)
✗	لا يؤثر التغير المناخي على تدفقات الأنهار الدولية ولا يؤخذ في الاعتبار عند تنظيم استخدام مياه المجاري المائية المشتركة	(٢٧)
✗	يقتصر مفهوم "النهر الدولي" على الأنهار التي تقع بالكامل داخل إقليم دولة واحدة	(٢٨)
✓	يعتبر مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" من المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	(٢٩)
✗	يمكن للدول المتشاطئة تعديل الاتفاقيات المائية دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى	(٣٠)
✗	تنص اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ بشأن الأنهار الدولية على الاستخدام المطلق لمياه الأنهار المشتركة دون قيد	(٣١)
✗	ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق المطلق في استخدام مياه الأنهار التي تمر عبر أراضيها دون مراعاة الدول الأخرى	(٣٢)
✗	يُعرف النهر الدولي بأنه المجرى المائي الذي يمر عبر دولتين أو أكثر ويستخدم للملاحة فقط	(٣٣)
✓	يعتبر أي ضرر مائي بين الدول غير قانوني بغض النظر عن حجمه وتأثيره	(٣٤)
✓	الضرر البسيط لا يرتب أي مسؤولية دولية، ويتسامح معه وفقاً لمبدأ حسن الجوار	(٣٥)
✓	الضرر غير الجوهرى قد يلزم الدولة باتخاذ تدابير لمنع أو تقليل آثاره	(٣٦)
✓	يُعتبر الضرر الجوهرى عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي	(٣٧)
✗	يمكن وضع معيار عالمي موحد لتحديد طبيعة الضرر في النزاعات المائية الدولية	(٣٨)
✓	يركز مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على تجنب الضرر كأولوية مطلقة، حتى لو كان الاستخدام منصفاً	(٣٩)
✓	وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، فإن أي ضرر يلحق بدول المصب يجعل استخدام دولة المنبع للمياه غير مشروع	(٤٠)

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

✗	✓	العبارة	
✗		حسن الجوار يُعد مبدأً أخلاقياً غير ملزم قانوناً في تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية	(٤١)
✗		يقتصر قانون الأنهار الدولية على تحديد حقوق الدول في استخدام المياه، دون معالجة قضايا البيئة والتلوث	(٤٢)
✗		يقتصر مفهوم "النهر الدولي" على الأنهار التي تقع بالكامل داخل إقليم دولة واحدة	(٤٣)
✗		يمكن للدول المتشاطئة تعديل الاتفاقيات المائية دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى	(٤٤)
✗		المبادئ القانونية لتنظيم الأنهار الدولية تعتمد بشكل أساسي على العرف الدولي فقط	(٤٥)
✗		عود أهمية التفرقة بين الأنهار الوطنية والدولية إلى اختلاف أسماؤها فقط دون أن يترتب على ذلك آثار قانونية	(٤٦)
	✓	الأنهار الحدودية هي الأنهار التي تشكل حدوداً نهريّة دولية وتسير بمحاذاة حدود دولتين أو أكثر	(٤٧)
✗		يستند حق الاستخدام العادل والمنصف إلى فكرة أن الأنهار الدولية تُعد ملكية خاصة بكل دولة يمر بها النهر	(٤٨)
✗		مصطلح "نظام المياه الدولية" يشمل المجرى الرئيسي للنهر فقط دون روافده	(٤٩)
✗		حوض النهر في القانون الدولي يشمل فقط المياه السطحية، ولا يدخل فيه أي مياه جوفية	(٥٠)
✗		إذا كان النهر غير صالح للملاحة الدولية فإنه يعد نهراً وطنياً حتى ولو مر بإقليم أكثر من دولة	(٥١)
✗		بناء سد على نهر دولي يُعد قراراً سيادياً مطلقاً لدولة المنبع	(٥٢)
	✓	الصيد واستغلال الموارد الطبيعية في النهر الوطني يدخل ضمن الاختصاص الداخلي المطلق للدولة التي يقع في إقليمها	(٥٣)
	✓	من المعايير الأساسية لبناء السدود دراسة النشاط الزلزالي للموقع	(٥٤)
	✓	المعقولية في استخدام المياه ترفض سياسات الهدر والتلوث	(٥٥)
	✓	تحديد الحصة العادلة مسألة بسيطة يسهل حلها قانونياً بمعادلة رقمية واضحة	(٥٦)
✗		يمنع القانون الدولي الدول من بناء السدود أو المنشآت المائية على الأنهار الدولية	(٥٧)
	✓	تعتبر الأنهار الدولية مورداً طبيعياً مشتركاً بين الدول المتشاطئة	(٥٨)
✗		ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق المطلق في استخدام مياه الأنهار التي تمر عبر أراضيها دون مراعاة الدول الأخرى	(٥٩)
✗		لا تشمل اتفاقيات الأنهار الدولية أي التزامات بيئية على الدول المتشاطئة	(٦٠)

المستشار

